



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION française

Vendredi 3 Février 1978

121ème ANNEE N° 10

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

REVOCATION d'un délégué 284

Ministère de l'Équipement

DECRET N° 78-70 du 26 janvier 1978, relatif aux bâtiments civils 284

DECRET N° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils 286

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

ARRETE du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie du 2 février 1978, portant délégation de signature 303

Ministère du Commerce

ARRETE du Ministre du Commerce du 2 février 1978, portant délégation de signature 303

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

AVIS de recensement dans les communes de Kalaâ Kébira et Ghardimaou 304

Ministère des Finances

AVIS d'enquête 304

Ministère des Transports et des Communications

AVIS aux titulaires des comptes à la Caisse d'Épargne Nationale Tunisienne 305

Tribunal Immobilier

AVIS de réquisition 309

AVIS de bornage 309

Annonces

ANNONCES 317

ADJUDICATIONS et appels d'offres 322

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

DELEGUE

Par Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 2 février 1978 :

Monsieur Moncef Mohamed Salah est déchargé de ses fonctions de déléguer à compter du 1er janvier 1978.

Ministère de l'Equipement

BATIMENTS CIVILS

Décret n° 78-70 du 26 janvier 1978, relatif aux Bâtiments Civils.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget;

Vu la loi N° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu le décret N° 63-314 du 24 octobre 1963, relatif à la commission permanente des bâtiments civils;

Vu le décret N° 74-88 du 15 février 1974, fixant les attributions du Ministère de l'Equipement;

Vu l'avis du Ministère de l'Equipement;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Bâtiments Civils. — Sont dits Bâtiments Civils au sens du présent décret les bâtiments dont la réalisation est entreprise pour le compte de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Publiques Locales et des Organismes assimilés à l'exclusion de ceux destinés à un usage strictement militaire.

Art. 2. — Service constructeur. — Le Ministère de l'Equipement est service constructeur en ce qui concerne des bâtiments civils à entreprendre pour le compte de l'Etat, des Etablissements Publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales et des organismes assimilés.

En cette qualité, il est chargé de l'étude, de l'édification, de l'aménagement et éventuellement des grosses réparations des dits bâtiments.

Le service constructeur peut prêter son concours en ce qui concerne les projets de bâtiments dont la réalisation est pour le compte des offices, des Entreprises Nationales et des Sociétés d'économie mixte ou des organismes d'utilité publique qui solliciteraient son concours.

Art. 3. — Service affectataire. — Le service affectataire est l'administration pour le compte de laquelle est réalisé le projet de bâtiments civils.

TITRE PREMIER

ELABORATION DE PROJETS DE BATIMENTS CIVILS

Art. 4. — Programmes fonctionnels des projets des bâtiments civils. — Il est établi, pour tout projet de bâtiments civils un programme fonctionnel détaillé portant fixation des besoins et détermination des conditions et caractéristiques fonctionnelles auxquelles doivent répondre les ouvrages projetés.

Le dit programme est établi par le service affectataire ou sous sa responsabilité.

Art. 5. — Le programme fonctionnel détaillé, ainsi que toute modification éventuelle à lui apporter sera présenté à l'examen de la Commission Permanente des bâtiments civils prévue par le présent décret.

Art. 6. — Etude de conception et d'exécution. — Tout projet de bâtiments civils doit faire l'objet d'une étude de conception et d'exécution destiné à mettre en forme le projet sur les plans architectural, fonctionnel et technique et à évaluer son coût prévisionnel de réalisation en conformité avec le programme fonctionnel y afférent.

Art. 7. — Les études de conception et d'exécution sont établies à la demande du service affectataire :

a) soit par le service constructeur ou sous son contrôle par le service affectataire;

b) soit sous le contrôle du service constructeur par un ou plusieurs concepteurs architectes, ingénieurs conseils ou bureaux d'études, désignés dans les formes et conditions prévues par le présent décret; dans ce cas la passation du contrat d'étude relève du service constructeur.

Art. 8. — Aucune étude ne peut être commandée par le service affectataire ni engagée par le service constructeur que sur la base d'un programme fonctionnel définitif signé par le service affectataire et examiné par la commission permanente de bâtiments civils et d'un terrain identifié et affecté.

Art. 9. — Les études de conception et d'exécution sont soumises à l'examen de la commission technique des bâtiments civils prévue par le présent décret.

Art. 10. — L'inscription des crédits de programme afférents au projet est faite à l'initiative du service affectataire.

Cette inscription ne peut être effectuée que sur la base du coût prévisionnel approuvé par la commission technique des bâtiments civils.

Le coût à inscrire doit correspondre soit à l'ensemble du projet soit au moins à une tranche fonctionnelle de ce dernier.

TITRE II

EXECUTION ET CONTROLE DE L'EXECUTION DES PROJETS DE BATEMENTS CIVILS

Art. 11. — Le dossier définitif de consultation est mis au point par le service constructeur.

La consultation ne peut être lancée par ce dernier que sur demande du service affectataire après inscription des crédits de programme afférents au projet.

Art. 12. — Les marchés de travaux pour les projets de bâtiments civils sont conclus par le service constructeur conformément à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.

Art. 13. — Le contrôle technique, administratif et financier de l'exécution est assurée par le service constructeur qui peut faire appel au concours des prestataires privés de missions d'architecture et d'ingénierie, conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Art. 14. — Le service affectataire est tenu régulièrement informé de l'avancement des études et des travaux d'exécution des projets de bâtiments civils dont il est maître d'ouvrage.

Il assiste aux commissions d'adjudication ou de dépouillement des offres pour les dits projets.

Art. 15. — Les réceptions provisoires et définitives des travaux sont prononcées par le service constructeur le service affectataire ayant été invité à y assister.

Le service constructeur procède à la remise des ouvrages au service affectataire avant toute prise de possession des dits ouvrages par ce dernier.

Il est alors dressé un procès-verbal de remise

COMMISSION PERMANENTE

DES BATIMENTS CIVILS

Art. 16. — Il est institué une Commission Permanente des Bâtiments Civils, qui, sous la présidence du Ministre de l'Équipement ou de son représentant dûment désigné comprend les membres suivants:

— Le Secrétaire Permanent de la Commission Supérieure des marchés;

— Le Directeur du Budget au Ministère des Finances;

— Le Directeur du Budget d'Équipement au Ministère du Plan;

— Le Directeur de la Construction au Ministère de l'Équipement;

— Le Directeur chargé des bâtiments Civils de l'Administration concernée par l'ordre du jour de la réunion de la commission;

— Le Président du conseil de l'ordre des architectes

— Le Président de l'Association Nationale des Ingénieurs conseils et des bureaux d'études.

Elle pourra, en outre entendre à titre consultatif et sur convocation spéciale toute personne qu'elle jugera utile de consulter en mission de sa compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la construction du Ministère de l'Équipement.

ATTRIBUTIONS

Art. 17. — La Commission Permanente des Bâtiments Civils a pour attributions.

1) D'étudier les programmes des projets de bâtiments civils présentée par les services affectataires et d'émettre toutes observations et avis à leur sujet.

2) De dresser la liste des agréments des prestataires des missions d'architecture et d'ingénierie qui seraient appelés à prêter leur concours à la réalisation des projets de Bâtiments Civils.

Elle examine les candidatures de ces prestataires et prononce leur agrément à titre provisoire ou définitif, le refus d'agrément ou la radiation temporaire ou définitive de la liste des agréments.

3) De désigner les architectes ingénieurs conseils ou bureaux d'études auxquels seront confiés les missions d'architecture et d'ingénierie pour les projets de Bâtiments Civils.

Les représentants des organismes professionnels n'assisteront pas aux séances relatives à ces désignations.

4) De donner un avis sur tout problème ou contestation relatifs à l'application des dispositions des contrats d'études en matière de bâtiments civils.

5) La commission peut en outre, être saisie de toutes questions se rapportant à la technique et à l'architecture dans le domaine de bâtiments civils.

Art. 18. — L'avis donné par la commission dans le cadre de ses attributions engage les services affectataires et les prestataires de missions d'architecture et d'ingénierie.

En cas de contestation le service affectataire peut présenter un recours devant une commission ad-hoc composée des Ministres représentés au sein de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

Art. 19. — La CPBC se réunit à la diligence de son président qui arrête l'ordre du jour de la réunion.

— Le Secrétariat instruit les dossiers présentés, lance les convocations accompagnées des documents nécessaires, et dresse le procès-verbal de la réunion.

— Le Secrétariat établit un rapport annuel des activités de la commission.

LA COMMISSION TECHNIQUE

DES BATIMENTS CIVILS

Art. 20. — Il est institué une commission technique des bâtiments civils qui sous la présidence du directeur de la construction au Ministère de l'Équipement ou son représentant comprend les membres suivants :

— Le Secrétaire permanent de la Commission Supérieure des Marchés ou son représentant;

— Le Directeur du Budget au Ministère des Finances ou son représentant;

— Le Directeur du Budget d'équipement au Ministère du Plan ou son représentant;

— Le Directeur de l'Aménagement du territoire au Ministère de l'Équipement ou son représentant;

— Le Directeur chargé des Bâtiments Civils de l'Administration concernée par l'ordre du jour de la réunion ou son représentant;

— Deux représentants de l'ordre des Architectes et deux représentants de l'Association Nationale des Ingénieurs Conseils et des Bureaux d'Études désignés par le Ministre de l'Équipement sur proposition respectivement du Président du Conseil de l'ordre des Architectes et du Président de l'Association Nationale des Ingénieurs Conseils et des Bureaux d'Études;

— Un architecte et un ingénieur désignés par le Ministre de l'Équipement pour leur compétence en matière de bâtiments civils.

Peuvent assister aux réunions de la commission avec voix consultative des architectes et ingénieurs du Ministère de l'Équipement désignés à cet effet par le Directeur de la construction.

La Commission peut en outre faire appel, à titre consultatif et sur convocation spéciale à tout architecte, ingénieur ou expert qu'elle jugera utile de consulter.

ATTRIBUTIONS

Art. 21. — La Commission Technique des Bâtiments Civils reçoit délégation permanente de la Commission Permanente des Bâtiments Civils pour procéder à l'examen des projets de bâtiments civils qui lui sont soumis.

Sont soumis à la Commission Technique des Bâtiments Civils les esquisses, les avants projets et éventuellement les projets définitifs de bâtiments Civils prêt à adjudication.

Elle procède à un examen technico-économique sur les plans architectural, technique et fonctionnel des projets et relève les postes d'économie possibles.

La Commission peut être saisie de toute autre question relative à l'architecture et à la technique en matière de bâtiments civils.

Art. 22. — Les avis de la Commission Technique des Bâtiments Civils engagent les services affectataires et les prestataires de missions d'architecture et d'ingénierie.

Il peut être fait appel en cas de contestation devant la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

Art. 23. — Des Commissions Régionales de Bâtiments Civils peuvent être instituées par décision du Ministre de l'Équipement sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

Cette décision fixera la composition, les attributions et le seuil de compétence des dites commissions.

Art. 24. — Sont soumis aux dispositions du présent décret les bâtiments à usage administratif dont la réalisation est entreprise pour le compte des offices, des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte dont l'État détient plus de 50% du capital social exclusivement en ce qui concerne l'examen des programmes fonctionnels des dits bâtiments et la désignation des prestataires privées de mission d'architecture et d'ingénierie par la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

Art. 25. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 26. — Le Ministre de l'Équipement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 26 janvier 1978

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du Code de la Comptabilité Publique;

Vu la loi N° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la profession d'Architecte;

Vu le décret N° 63-314 du 24 octobre 1963, relatif à la Commission Permanente des Bâtiments Civils, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret N° 74-754 du 27 juillet 1974, portant réglementation des Marchés Publics ;

Vu le décret N° 78-70 du 26 janvier 1978, relatif aux bâtiments civils;

Vu l'arrêté du 17 mars 1963, fixant les conditions générales imposées aux architectes et techniciens privés participant aux travaux des bâtiments civils;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1963, fixant les conditions d'exécution des travaux des bâtiments civils;

Vu l'avis du Ministre de l'Équipement;

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Est approuvé le cahier des conditions administratives générales annexé au présent décret réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. — Le Ministre de l'Équipement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 26 janvier 1978

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

**Cahier des conditions administratives générales
réglementant les missions d'architecture
et d'ingénierie assurées par les prestataires
de droit privé pour la réalisation
des Bâtiments Civils**

ARTICLE PREMIER

Le présent texte est applicable aux différentes missions de programmation, d'études à divers niveaux, de contrôle, de prestation d'assistance, de coordination ou d'expertise pour la réalisation des Bâtiments Civils.

ARTICLE 2

La personne morale pour le compte de laquelle sont réalisés les bâtiments, édifices ou ouvrages d'art, est appelée « Maître d'ouvrage » ou service affectataire.

Le service constructeur est l'administration technique responsable de l'édification et de l'entretien des Bâtiments Civils. Il est le maître de l'œuvre.

Les architectes, les ingénieurs conseils, les bureaux d'études sont les « Maître d'Oeuvre ».

Le titulaire de la mission de coordination des études, telle qu'elle est définie dans le présent texte est le maître d'œuvre général.

Les autres intervenants, Architectes, Ingénieurs Conseil, Bureaux d'études sont des maîtres d'œuvres particuliers.

ARTICLE 3

Les architectes, les ingénieurs conseils et ou les bureaux d'études appelés à prêter leur concours à la réalisation des programmes de Bâtiments Civils doivent être inscrits sur les listes d'agrément établies par la Commission Permanente des Bâtiments Civils pour chacune des spécialités.

Ces listes peuvent subir des révisions, tenant compte en particulier des manquements dans l'exécution des missions confiées ou par suite de la constatation de l'impossibilité pour les intéressés de poursuivre une activité normale.

ARTICLE 4

Le choix des architectes, des ingénieurs conseils et ou des Bureaux d'Etudes qui est proposé par la Commission Permanente des Bâtiments Civils est fait dans un souci de répartition équitable du travail et tient compte des qualifications techniques et de l'expérience acquise par les intéressés, de leurs moyens professionnels, des études ou travaux déjà réalisés et de la diligence dont ils ont fait preuve. Leur désignation devra être faite simultanément afin de permettre une collaboration certaine dès le stade de l'avant-projet sommaire.

ARTICLE 5

Lorsque, soit la conception architecturale, soit l'importance ou la spécificité des installations techniques, soit le volume ou la complexité des travaux projetés le justifie, il sera fait appel à plusieurs architectes, ingénieurs conseils et ou Bureaux d'Etudes.

La Commission Permanente des Bâtiments Civils pourra dans chacun de ces cas proposer d'ouvrir un concours entre architectes, ingénieurs conseils et ou Bureau d'Etudes selon des conditions techniques et financières qu'elle aurait à définir et sur la base d'un programme dressé par le Maître d'Ouvrage ou Service Affectataire. La commission aurait également à définir les conditions de rémunération de l'étude. Ce concours sera jugé par un jury désigné par cette Commission.

Dans les cas prévus ci-dessus la responsabilité du Maître d'Oeuvre sera assurée par un Maître d'Oeuvre Général et par des Maîtres d'Oeuvres particuliers.

Le choix du Maître d'Oeuvre Général sera fonction de l'importance relative des servitudes architecturales par rapport aux servitudes technique et d'ingénierie, et de la prépondérance des unes ou des autres compte tenu de la destination du ou des bâtiments projetés.

ARTICLE 6

Les missions confiées par le Service Constructeur aux Architectes, Ingénieurs Conseils et ou aux Bureaux d'Etudes sont définies dans des contrats.

L'architecte, l'ingénieur conseil et ou le bureau d'études remplit sa mission suivant les règles de l'art, les normes techniques et les règlements en vigueur.

Il sert en toute conscience les intérêts légitimes du Maître d'Ouvrage ou Service Affectataire.

Il doit être indépendant des fournisseurs, entrepreneurs et constructeurs.

ARTICLE 7

Dès la désignation de l'architecte, de l'ingénieur conseil et ou du bureau d'étude « un Contrat Préliminaire (C.P.) » peut être passé avec lui par le Service Constructeur en vue de l'établissement d'un programme technique de l'opération projetée.

ARTICLE 8

La mission remplie par l'ensemble des architectes, ingénieurs conseil et ou Bureaux d'Etudes se compose de tout ou partie des missions élémentaires suivantes, totales ou partielles, dont les délais d'exécution seront pour chacune d'elles, spécifiés dans les contrats.

Mission P — Etudes préliminaires en vue de l'établissement du dossier technique de financement. Cette mission se décompose en :

- P 1 Avant-Projet Sommaire (A.P.S.)
- P 2 Avant-Projet Détaillé (A.P.D.)
et Dossier Financier (D.F.)

Mission A — Etude et établissement des dossiers définitifs d'exécution des projets. Cette catégorie de mission peut se décomposer en :

- A 1 — Etudes architecturales
- A 2 — Coordination de l'ensemble des études

Mission B — Direction et coordination de l'exécution des travaux. Cette catégorie de mission peut comporter :

- B 1 — Direction et contrôle de l'exécution de l'ensemble des travaux à l'exception des lots spéciaux
- B 2 — Coordination de l'exécution de l'ensemble des travaux

Mission C — Direction, coordination et surveillance de l'exécution des travaux et présentation des propositions de règlement des travaux. Le cumul des missions B et D avec la mission C est incompatible. La mission C comporte l'ensemble des attributions des missions B (B 1 + B 2) et D auxquelles s'ajoute la surveillance des travaux

Mission D — Présentation des propositions de règlement des travaux à l'exception des lots spéciaux

Mission E — Structures. Cette mission se décompose en :
E1 Etudes et contrôle d'exécution du projet
E2 Etablissement d'un avant-mètre détaillé

Mission S — Lots spéciaux. Cette mission comporte les missions partielles suivantes :
S0 Etudes préliminaires (A.P.D.) et dossier financier (D.F.)
S1 Etudes définitives (P.D.E.)
S2 Direction et contrôle des travaux
S3 Proposition de règlement des travaux.

Dans le cas de répartition des études entre divers spécialistes la coordination entre ceux-ci relève en principe de la compétence de l'auteur du projet d'architecture, titulaire de la mission A2, tout au long du déroulement des études.

ARTICLE 9

Le service constructeur sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils peut confier à un architecte, ingénieur conseil ou bureau d'études les missions A.B.C.D.E.S. chacun en ce qui le concerne, comme défini dans le présent texte.

Il peut ne confier qu'une partie des missions A et B.

Toutefois la continuité des missions avec le même architecte, ingénieur conseil et ou bureau d'études sera assurée, sauf raison majeure.

ARTICLE 10

Contrat préliminaire (C.P.)

L'objet du contrat préliminaire est la mise en forme d'un programme technique de l'opération projetée par l'architecte, l'ingénieur conseil ou le bureau d'études désigné. Cette mission ne peut être attribuée que s'il s'agit de travaux importants ou complexes. Elle sera, en général, sauf cas de bâtiment à caractère technique très poussé, confiée à un architecte.

Il est fourni à l'architecte, l'ingénieur conseil ou au bureau d'études les données de base du programme fonctionnel qui permet la définition des ouvrages.

1) Programme fonctionnel :

Le programme fonctionnel peut être établi directement par le service affectataire ou peut être confié à un architecte, ingénieur conseil ou bureau d'études spécialisé en études de définition. Dans ce cas cette étude, dite de définition, ne fait pas partie du contrat préliminaire et fera l'objet d'une rémunération spéciale.

Il appartient au service affectataire.

— de tracer les grandes lignes de l'opération à entreprendre;

— d'étudier l'évolution prévisible des besoins;

— d'indiquer les contraintes de site et d'environnement;

— de définir les exigences fonctionnelles et d'ex-

ploitation à satisfaire, en exprimant en termes aussi quantifiés et objectifs que possible, les surfaces, les volumes, les liaisons etc... nécessaires à la couverture des besoins;

— de définir la liste des équipements et de l'aménagement;

— d'esquisser l'articulation générale de l'opération en cas d'exécution par tranches fonctionnelles;

— d'exprimer ses souhaits en matière de qualité, de coût et de délai de réalisation des ouvrages;

— de fournir un plan de situation orienté précisant l'emplacement et la délimitation de l'opération ainsi que le relevé topographique du terrain avec toutes indications connues sur la nature du sol et du sous-sol; les voies et réseaux existants.

Le programme fonctionnel doit être approuvé par un représentant dûment mandaté du service affectataire, puis par le service constructeur et notifié par celui-ci ensuite à l'architecte, à l'ingénieur conseil ou au bureau d'études.

2) Mission de l'architecte, ingénieur conseil ou bureau d'études — Mise en forme du du programme technique :

A partir des données du programme fonctionnel, en liaison avec le service constructeur et le service affectataire et après les enquêtes et recherches nécessaires, l'architecte, l'ingénieur conseil ou le bureau d'études met en forme le programme technique.

Ce dernier comprend :

a) une note de mise au point des données de base;

b) une note succincte sur les matériaux naturels et les procédés techniques susceptibles d'être utilisés, compte tenu des possibilités locales;

c) une note sur les voiries ou réseaux extérieurs à développer ou à créer;

d) une note sur l'intégration urbanistique, ainsi que sur les contraintes d'environnement, les ouvrages existants;

e) le programme éventuel des reconnaissances supplémentaires de sol nécessaires;

f) éventuellement les circuits fonctionnels;

g) une note sur l'échelonnement des études;

ARTICLE 11

Contrats d'études et de suivi de l'exécution des travaux

Le service constructeur confie par contrats, les rôles de Maître d'Ouvre à des architectes, des ingénieurs conseils et ou des bureaux d'études, désignés par la Commission Permanente des Bâtiments Civils, en fonction de la complexité des réalisations.

Ces contrats sont de deux sortes :

1) des contrats d'études par lesquels le service constructeur confie les missions relatives à l'établissement du dossier technique de financement (P-S0), d'une part, et celles relatives aux études des dossiers définitifs d'exécution des projets (A, E, S1), d'autre part.

2) des contrats de suivi de l'exécution des travaux par lesquels le service constructeur confie les missions relatives à la direction, coordination, surveillance de l'exécution des travaux (B, C, S2), et

de présentation des propositions de règlement (D. S3).

ARTICLE 12

Etablissement du dossier technique de financement

Le dossier technique de financement a pour objet principal d'obtenir les estimations nécessaires à l'établissement du coût prévisionnel du projet, dit coût d'objectif global et à son inscription au budget de l'Etat ou de l'organisme intéressé.

Le service constructeur notifie le programme fonctionnel et éventuellement le programme technique établis dans les conditions de l'article 10 - à l'architecte, l'ingénieur conseil ou au bureau d'études.

Les titulaires de tous ou partie de cette mission établiront :

Mission P 1 — Un dossier d'études préliminaires ou avant-projet sommaire (A.P.S.);

Mission P 2 — Un Avant-projet détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F).

Mission S 0 — Un avant-projet détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F).

L'ensemble des dossiers financiers constitue le dossier technique de financement (D.T.F.).

ARTICLE 13

Mission P 1 — Dossier d'Etudes Préliminaires

ou Avant-Projet Sommaire (A.P.S.)

L'avant-projet sommaire comprend :

— un dossier détaillant la traduction graphique des intentions du programme et les lignes directrices du projet ainsi que l'exposé de l'étude comparative des différentes solutions d'ensemble possibles, et la justification du choix de la solution d'ensemble préconisée, notamment par référence à la notion du coût global, le parti adopté et le mode de construction envisagé.

— une esquisse de la solution préconisée renfermant tous les plans d'implantation et de masse (à l'échelle du 1/1000^e, du 1/500^e, du 1/200^e suivant qu'il sera précisé au contrat) les schémas de principe des voies et réseaux divers nécessaires, la description sommaire de la solution énumérant les ouvrages, leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace, le recours éventuel à des solutions types.

— une estimation aussi précise que possible de l'opération globale;

— l'indication des tranches et des délais possibles de réalisation.

L'architecte, l'ingénieur conseil ou le bureau d'études est tenu de présenter autant d'esquisses qu'il est nécessaire pour obtenir l'accord du service constructeur. Seule l'esquisse retenue donne lieu à honoraires.

Une fois que la Commission Technique des Bâtiments Civils s'est prononcée pour l'acceptation de l'avant-projet sommaire, le titulaire de la mission est tenu de n'y apporter aucune modification.

Dans ce cas le service affectataire entame la procédure de mise à disposition des terrains, avec l'aide du service constructeur.

ARTICLE 14

Mission P 2 — Avant-Projet Détaillé (A.P.D.)

et Dossier Financier (D.F.)

1) L'avant-projet détaillé (A.P.D.) comprend :

a) — un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif;

b) — un dossier technique des ouvrages renfermant :

— le plan d'implantation, à l'échelle du 1/500^e représentant les ouvrages dans leur site, indiquant le niveau des fondations (permettant de juger de l'importance des terrassements et de l'écoulement des eaux de pluie), les voies adjacentes avec leur niveau, la situation en plan et en niveau des égouts, conduites d'eau, de gaz et d'électricité avoisinantes, ainsi que les branchements proposés;

— des planches de dessins, établies à l'échelle du 1/100^e comprenant les plans des divers niveaux, les coupes dans les différentes directions et les façades, nécessaires à l'établissement de métrés succincts mais précis;

— les conclusions tirées de l'étude des sols, compte tenu des sondages complémentaires qui auraient paru nécessaires à l'architecte à l'ingénieur conseil ou au bureau d'études lors de l'éventuelle mise en forme du programme technique, pour réduire les incertitudes.

2) Dossier financier :

Le dossier financier comprend :

Les éléments estimatifs, nécessaires à la budgétisation du projet, soit :

a) le prix du terrain;

b) le coût d'objectif comprenant :

— L'estimation prévisionnelle des bâtiments, non compris les fondations spéciales éventuelles dont le coût ne peut être prévu qu'après des études poussées.

— Eventuellement l'estimation approchée des fondations spéciales.

— Le coût des travaux à exécuter hors de l'emprise des bâtiments ou pour l'adaptation de ceux-ci au terrain, (fondations, ouvrages d'adduction ou d'évacuation des fluides ou nécessaires à leur traitement caniveaux et galeries de services reliant les bâtiments entr'eux, aménagement des voiries - ouvrages de soutènement etc...)

— Les fluctuations des prix prévisibles.

— Une somme à valoir.

c) les frais financiers.

d) le montant des contrats des architectes, des ingénieurs conseils et des bureaux d'études

e) une réserve globale couvrant l'ensemble des taux de tolérance des diverses missions (art. 48 et suivants).

Une fois que la Commission Technique des Bâtiments Civils s'est prononcée pour l'acceptation du

dossier technique de financement, l'architecte ou le bureau d'études procède aux formalités tendant à obtenir le permis de construire ou du moins un accord de principe.

ARTICLE 15

Mission A - Etudes et établissement des dossiers définitifs d'exécution des projets

Cette mission peut être scindée en :

Mission A1 — Etudes Architecturales

Mission A2 — Coordination des études

Sur la base des documents approuvés formant le dossier technique de financement, le titulaire de la mission A2 soumet à l'approbation du Service Constructeur le dossier définitif global (D.D.G.) qui comprend l'ensemble des divers projets définitifs d'exécution (P.D.E.) de chacun des lots, avec les pièces écrites correspondantes, dressées en vue d'une exécution en lot unique ou en lots séparés.

ARTICLE 16

Mission A1 — Etudes Architecturales

L'Architecte chargé de cette mission soumet à l'approbation du Service Constructeur, sur la base des documents approuvés formant le dossier technique de financement, le projet définitif d'exécution architectural et les pièces écrites correspondantes.

Il doit prévoir l'intégration de ses études dans un but d'économie et d'harmonisation de l'ensemble de l'ouvrage, en particulier en ce qui concerne les incidences des études de structures et celles d'équipements spécialisés sur celles d'architecture.

Le projet définitif d'exécution architectural comprend :

1°) Les pièces techniques ci-dessous énumérées :

— Un plan d'implantation avec les cotes des fondations.

— L'indication des côtes des rues adjacentes, des canalisations et des branchements proposés, à l'échelle 1/1000.

— Tous les plans de détail relatifs à l'exécution des ouvrages et qui pourront être exécutés par l'entrepreneur. Ils portent sur les caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de positionnement de tous les détails des ouvrages. Les plans d'exécution des ouvrages proprement dits accompagnés de leurs nomenclatures et d'éventuelles instructions techniques. Les plans des divers niveaux, façades, coupe suivant les différents plans utiles, à l'échelle 1/1000 ou 1/500 suivant ce qui sera précisé au contrat.

— Le choix des matériaux et des équipements.

— Les plans de béton armé et charpentes métalliques visés par le Bureau de Contrôle désigné au contrat, bien que l'étude correspondante, objet de l'article 23, ne soit pas incluse dans cette mission.

— Les spécifications techniques détaillées proprement dites définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans d'exécution des ouvrages, les travaux de chacun des divers corps d'état, en particulier ceux devant faire l'objet de la mission S - Lots spécialisés.

— La copie de l'autorisation de bâtir.

— La programmation prévisionnelle des travaux avec dates probables d'intervention des différents corps d'état, délais d'exécution et par conséquent, planning de la construction avec prévision des approvisionnements en matériaux.

2°) Les pièces écrites énumérées ci-après :

a) Le cadre d'acte d'engagement.

b) Le « cahier des prescriptions spéciales » (C.P.S.) auquel sont annexés le devis descriptif, le cadre de décomposition des prix forfaitaires, ainsi que le cadre du bordereau des prix et le cadre du détail estimatif qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres de prix.

ARTICLE 17

Consultation des Entreprises

Après accord du Service Constructeur sur le dossier, l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes doit lui proposer les modalités de consultation des entreprises de travaux et fournir les expéditions nécessaires à la consultation des entreprises ainsi qu'à l'exécution du projet.

Le nombre de dossier et de pièces à fournir, sauf exceptions prévues au contrat, est indiqué dans le tableau joint en annexe au présent cahier.

Les dossiers supplémentaires pouvant être demandés par les services constructeur ou affectataire seront réglés à leur auteur suivant les débours réels de tirage et d'expédition majorés de 50%.

Tous les documents fournis doivent être conformes aux conditions du Bureau de Contrôle Technique, auquel le service constructeur peut, éventuellement, avoir recours.

ARTICLE 18

Mission A2 — Coordination des études

Le titulaire de la mission de coordination des études, est responsable de l'intégration des différentes études, objet des missions A1, E1 et S1, dans un but d'économie et d'harmonisation de l'ouvrage.

La mission de coordination des études est, en principe, assurée par l'Architecte, sauf pour les bâtiments jugés complexes par l'Administration ou nécessitant le recours à des techniques spécifiques, où il pourra être fait appel pour cette coordination, à des bureaux d'études ou ingénieurs conseils. De toutes façons, l'Architecte devra fournir à l'ingénieur conseil et ou au bureau d'études, les éléments de base qui leur sont nécessaires pour mener à bien leur mission, dans un même but d'économie et d'harmonisation de l'ouvrage.

L'Architecte ou l'ingénieur conseil ou le bureau d'études, chargé de la coordination doit assurer qu'une concertation réelle et efficace est réalisée par le va et vient des dossiers entre les architectes, ingénieurs conseils et ou bureau d'études et confirmer son accord par le visa de ces dossiers avant adjudication.

Il doit établir la programmation générale prévisionnelle du chantier en ce qui concerne le financement et les délais d'exécution, les dates probables de réalisation des différents lots, et, par conséquent le planning de la construction avec prévision des approvisionnements en matériaux.

En cas d'adjudication par lot unique, il doit regrouper tous les éléments constitutifs établis par les différents architectes, ingénieurs conseils et ou bureaux d'études et les compléter éventuellement par un cahier des charges communes à l'ensemble des travaux. Il a la charge de la présentation du dossier de consultation des entreprises nécessaires à la mise en adjudication sous cette forme.

En cas d'adjudication par lots séparés les architectes, les ingénieurs conseils et ou les bureaux d'études doivent présenter l'ensemble des projets définitifs d'exécution avec les pièces écrites correspondant à chaque lot.

Si cette mission A2 de coordination n'est pas explicitement prévue elle sera automatiquement assurée dans le cadre de la mission A1 normale.

ARTICLE 19

Mission B — Direction et Coordination de l'Exécution des Travaux

L'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou Bureaux d'Etudes chargé de la direction et de la coordination des travaux est le représentant du Service Constructeur pendant l'exécution des travaux.

Cette mission peut être scindée en :

Mission B1 — Direction et Contrôle de l'Exécution des travaux à l'exception des lots spéciaux

L'Architecte a la responsabilité et l'initiative de toutes les formalités à accomplir pour assurer en temps voulu les raccordements ou branchements d'adduction ou d'évacuation des fluides aux divers réseaux (eau, gaz, électricité, égouts) des travaux le concernant.

Il vérifie et contrôle la qualité et la mise en oeuvre des matériaux et le respect des cotes. Il coordonne l'activité des entrepreneurs sur le chantier en vue d'assurer l'avancement régulier des travaux dans le cadre du planning d'exécution, s'il n'y a pas attribution de la mission B2.

Il résout les problèmes présentés par l'entrepreneur et toutes les difficultés du chantier. Il impose à l'entrepreneur le respect des conditions de son marché. Il signe les ordres de services à ces fins et les fait viser par le Service Constructeur avant notification à l'entreprise. En cas de nécessité absolue et pour le respect des clauses du marché, le Service Constructeur peut notifier directement à l'entreprise des ordres de service en le signalant immédiatement à l'Architecte chargé de cette mission.

Les ordres de services sont obligatoirement écrits. Ils sont établis sur des modèles réglementaires, datés, numérotés et enregistrés.

L'Architecte prépare les dossiers d'avenants correspondant aux modifications apportées au projet en cours d'exécution, sauf décision contraire du Service Constructeur.

Il doit visiter les chantiers personnellement, ou se faire représenter par un agent spécialement agréé par le Service Constructeur, chaque fois que cela est nécessaire et, en tous cas, à des intervalles qui ne doivent pas excéder 21 jours, après avoir avisé le Service Constructeur et s'il y a lieu le représentant du Bureau de Contrôle désigné par le Service Cons-

tructeur ainsi que l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes chargé de la mission B2.

L'Architecte contrôle et vise le journal de chantier et s'il y a lieu prend les attachements. Il établit un compte rendu de visite où il relate les circonstances de l'exécution des travaux.

Il propose les réceptions provisoires et définitives et contre signe les procès-verbaux de ces réceptions, engageant ainsi sa responsabilité sur la qualité des ouvrages reçus. Ces procès-verbaux sont approuvés par le Service Constructeur.

En fin de chantier l'Architecte :

— fournit une expédition sur contre calque des plans de récolement ainsi que les notices de mise en service et d'entretien de toutes les installations le concernant;

— présente un rapport écrit circonstancié au Service Constructeur sur la manière dont l'entreprise s'est acquittée de sa tâche.

ARTICLE 20

Mission B2 — Coordination de l'Exécution de l'ensemble des travaux

L'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes chargé de la coordination de l'exécution de l'ensemble des travaux est responsable du déroulement satisfaisant du chantier dont il assure, avec les moyens appropriés, la planification et la bonne gestion.

Il procède à toutes les vérifications préliminaires en vue d'établir les prévisions nécessaires au bon déroulement du chantier dans les délais prévus. Il doit mettre au point et s'attacher à faire respecter le plan initial de financement qui s'insère dans la budgétisation. Il vise à cette fin et transmet sous huitaine les documents de propositions de règlements que lui transmettent les titulaires des missions D et éventuellement S3.

Il veille aux problèmes éventuels que poserait l'intégration urbanistique du projet ainsi que les contraintes d'environnement.

Il surveille les travaux si la mission C de surveillance n'est pas attribuée.

Il s'assure des résultats des sondages, de la préparation du terrain et de la bonne intégration du chantier dans son site.

Il s'attache à ce que l'entreprise générale assure sa tâche correctement en cas de lot unique; en cas de lots séparés, il assure la coordination entre les diverses entreprises et éventuellement les divers autres architectes, ingénieurs conseils ou bureaux d'études. Il provoque à cet effet les réunions nécessaires, en rédige les procès-verbaux et les diffuse à tous les participants et au service constructeur.

Il prévoit et signale au Service Constructeur les difficultés que pourrait poser le démarrage des chantiers. Il établit le planning général à partir des plans partiels. Il vise les programmes d'approvisionnement en matériaux, de transport et autres permettant l'achèvement des travaux à la date fixée.

En fin de chantier il rassemble les expéditions sur contre calque des plans de récolement ainsi que les notices de mise en service et d'entretien remis par

chacun des architectes, ingénieurs conseils ou bureaux d'études titulaires de missions B1, B1 et S2.

Il rassemble et présente au Service Constructeur les rapports circonstanciés rédigés par les architectes, ingénieurs conseils ou bureaux d'études sur la manière dont les entreprises se sont acquittées de leur mission.

Si cette mission B2 de coordination n'est pas explicitement prévue elle sera automatiquement assurée dans le cadre de la mission B1 normale.

ARTICLE 21

Mission C — Direction, Coordination, Surveillance de l'exécution des travaux et proposition de règlement des travaux

La mission C se substitue aux missions B et D dont elle comporte l'ensemble des attributions (missions B1 et B2) et elle les complète.

La mission C n'est en général attribuée que dans le cas de travaux importants et complexes.

La mission C comporte l'ensemble des missions B1, B2 et D définies aux articles 19, 20 et 22.

De plus l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'études chargé de mission C doit assurer une présence permanente sur le chantier, pendant l'horaire d'ouverture de celui-ci, d'un cadre (architecte ou ingénieur) ou d'une équipe, agréés par le Service Constructeur.

Ce représentant de l'architecte, de l'ingénieur conseil ou du bureau d'études est chargé de suivre le déroulement de la bonne exécution des travaux et d'assumer toutes les charges relatives à la direction, à la coordination et à la surveillance des travaux, sous la responsabilité du titulaire bénéficiaire de la mission.

Il est en étroite liaison avec le Service Constructeur et éventuellement avec le Bureau de Contrôle.

Du fait de sa présence permanente sur le chantier le représentant de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes est notamment chargé :

- de la tenue du planning d'exécution des travaux. Il doit vérifier le programme d'approvisionnement en matériaux et s'assurer de sa bonne exécution par l'entreprise;
- de s'assurer de la bonne organisation du chantier, de l'établissement des circuits fonctionnels à l'intérieur du chantier;
- d'aplanir les difficultés qui surgissent de l'activité concomitante des diverses entreprises depuis l'installation du chantier jusqu'à l'achèvement des travaux et l'enlèvement des matériels et matériaux inemployés;
- de contrôler la bonne exécution des terrassements et fouilles;
- de résoudre, ou d'en référer immédiatement à qui de droit, les problèmes de sol qui adviennent sur le chantier ainsi que les difficultés qui apparaissent d'une manière induite du fait de l'implantation du chantier;
- de s'assurer de la bonne exécution des travaux suivant les règles de l'art et en conformité avec les

plans et les cahiers des charges. Il vérifie et contrôle la bonne interprétation par l'entrepreneur des plans d'exécution;

— de veiller à ce que le choix des matériaux soit assuré par qui de droit, rapidement et sans retarder l'entreprise;

— d'assurer le contrôle technique des travaux en liaison avec les divers laboratoires spécialisés et de surveiller la préparation et mise en place des bétons et la confection des éprouvettes;

— d'apporter une attention spéciale à l'exécution des voiries, branchements et réseaux extérieurs;

— de tenir le journal de chantier. Il relève les attachements;

— d'aider à l'établissement des réceptions provisoires et définitives;

— de veiller, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux des différents corps de métier, à l'établissement des éléments nécessaires aux plans de récolement prévus.

Enfin de présenter sous couvert du responsable de la mission un rapport écrit au service constructeur sur les phases importantes du chantier et systématiquement, mensuellement, sur le déroulement de la marche du chantier.

Le responsable de la mission C propose les réceptions provisoires et définitives et contre signe les procès-verbaux de ces réceptions, engageant ainsi sa responsabilité sur la qualité des ouvrages reçus. Ces procès-verbaux sont approuvés par le service constructeur.

Par ailleurs l'architecte, l'ingénieur conseil ou le bureau d'études chargé de la mission C est chargé en totalité des attributions de la mission D définies dans l'article 22 ci-après.

ARTICLE 22

Mission D — Présentation des propositions de règlement des travaux à l'exception des lots spéciaux

L'architecte chargé de la mission de proposer les règlements doit :

- 1) établir les décomptes mensuels et les décomptes définitifs à partir des mètres établis par ses soins par un agent spécialement agréé par le service constructeur;
- 2) établir les certificats de paiement;
- 3) proposer les remboursements des cautionnements, la limitation ou suppression des retenues de garanties, instruire les réclamations de l'entrepreneur et aider le service constructeur dans le règlement des difficultés à caractère contentieux.

Les décomptes mensuels doivent être présentés par l'architecte le 5 du mois suivant celui auquel ils se rapportent. Les décomptes définitifs sont établis dans un délai de deux mois suivant la réception provisoire.

Les réclamations doivent être instruites dans le délai de deux mois à dater de leur remise à l'architecte. Les avis sur les demandes de remboursement de cautionnements ou de retenues de garantie sont donnés dans un délai de quinze jours de la communication de la demande à l'architecte.

Les conséquences pécuniaires qui résulteraient du non respect de ces obligations par l'architecte pourront être mises à sa charge nonobstant les sanctions prévues à l'article 50 ci-après et en particulier la réduction de ses honoraires, après avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

La mission «D» est complémentaire de la mission «B1» aussi est-elle attribuée obligatoirement au même architecte.

ARTICLE 23

Mission E - Structures

La mission E assurée par l'ingénieur conseil ou le bureau d'études se décompose en missions particulières E1 et E2.

1) La mission E1 - Etude et contrôle de l'exécution du projet

a) La rédaction du projet de béton armé ou de charpente métallique se compose des documents suivants :

— Les plans d'exécution des ouvrages (plans de ferrailage et de coffrage, ou d'assemblage et de levage) établis conformément aux règlements en vigueur;

— La note de calcul établie conformément à ces règlements. Le projet est remis par l'ingénieur conseil ou le bureau d'études au titulaire de la mission A1 ou A2. Coordination des études - qui assure la comptabilité des deux études, techniques et architecturales, avant de les transmettre éventuellement au bureau de contrôle, puis au service constructeur sous forme d'un dossier commun.

b) Le contrôle de l'exécution du projet de structures qui comporte notamment la réception des ferrailages avant la mise en place du béton, ou des charpentes avant peinture et assemblage. Cette réception doit intervenir dans les 4 jours qui suivent la demande qui en est faite à l'ingénieur conseil ou au bureau d'études.

Le titulaire de la mission «E» définit pour ses ouvrages la nature, la qualité des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre (composition des bétons, spécifications des aciers, etc...).

Il contrôle la fabrication et la mise en oeuvre de ces matériaux conformément aux règles de l'art et à ses prescriptions particulières, autant que nécessaire.

Les visites qu'il sera ainsi appelé à effectuer en plus des visites normales de réception des ferrailages, lui seront réglées par application des dispositions de l'article 39 alinéa 2 (vacations).

Les réceptions de l'ingénieur conseil ou du bureau d'études peuvent être assurées éventuellement en présence d'un expert du bureau de contrôle.

Le titulaire de cette mission doit donner son avis sur le projet d'architecture quant à l'économie de sa conception sur le plan des structures.

2) Mission E2 - Avant métré détaillé

La mission E2 complémentaire de la précédente comporte l'établissement d'un avant métré détaillé.

Cet avant métré comporte pour la charpente métallique la nomenclature détaillée des fers (pro-

filés, plats, tubes) par niveau, la surface à peindre, le nombre et la qualité des couches de peinture.

Pour le béton armé l'avant métré comporte une nomenclature détaillée par niveau des fers, le volume de béton armé, la surface des coffrages, la surface des planchers, le volume des fouilles pour fondations.

ARTICLE 24

Mission S - Lots spéciaux

Les équipements spécialisés sont des équipements qui requièrent, soit l'établissement de notes de calculs, soit l'intervention d'ingénieur conseils ou de bureau d'études dûment agréés à cet effet.

Les équipements spécialisés sont indiqués dans la liste non limitative ci-après, tels que :

— le chauffage, le conditionnement, les installations électriques à faible, moyenne et haute tension, la plomberie sanitaire, l'insonorisation ou la correction acoustique, l'adduction du téléphone les installations de sécurité incendie;

— l'aménagement et l'équipement de certains locaux tels que laboratoires et salles d'opérations;

— les installations électro-mécaniques telles que tapis roulants, ascenseurs;

— les fondations spéciales;

— les voiries, ouvrages d'art et réseaux divers.

Cette liste pourra être complétée par décision du Ministre de l'Équipement sur proposition de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

Toutefois pour des projets de faible importance les installations intérieures de distribution électrique et de plomberie sanitaires, qui ne nécessiteraient pas l'établissement préalable d'une note de calcul, pourraient être étudiées par les Architectes dans le cadre de leur mission A1, par décision spéciale de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

S'il est jugé qu'ils demandent un soin particulier la décoration, l'agencement, l'ameublement et l'aménagement d'espaces libres pourront faire l'objet de semblables études et projets, ils donneront alors lieu à honoraires spéciaux.

1) Etudes :

A) S0 — Avant-projet détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F.)

L'ingénieur conseil ou le bureau d'études soumet à l'examen du service constructeur un avant projet détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F.) comportant tous plans et mémoires justificatifs permettant d'y apporter un jugement et l'établissement du dossier technique de financement.

B) S1 — Etudes définitives (P.D.E.)

Ces études s'intègrent dans les projets d'architecture sous la responsabilité du titulaire de la mission A1 ou A2 coordination des études.

Le service constructeur fournit au titulaire de cette mission le dossier correspondant à l'équipement spécialisé, dressé lors de l'établissement du dossier technique de financement ainsi que le montant des crédits réservés à sa réalisation.

L'ingénieur conseil ou le bureau d'études remet au service constructeur le projet définitif d'exécution qui peut comprendre, suivant qu'il sera précisé au contrat pour chaque cas d'espèces;

— les pièces énumérées à l'article 16 ci-dessus;

— tous les plans de détails relatifs à l'exécution des ouvrages, les études devant définir dans tous les détails les dispositions des ouvrages et les spécifications techniques. Les plans d'exécution seront accompagnés de la nomenclature des ouvrages et d'éventuelles instructions techniques;

— le choix des équipements et des matériaux;

— le tracé des canalisations, plans et profils en long ainsi que le positionnement des ouvrages et leurs caractéristiques fonctionnelles;

— les notes techniques et de calcul dont l'établissement précède et commande celui des plans d'exécution;

— les spécifications techniques détaillées, définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans d'exécution des ouvrages, les travaux de chacun des divers corps d'état;

— le devis quantitatif, ou avant-métré, énumérant les diverses unités d'ouvrages employées et indiquant la quantité nécessaire de chacune d'elles.

Le titulaire de cette mission doit établir et communiquer au titulaire de la mission A 1 ou A 2 - Coordination des études - les éléments nécessaires à la programmation générale des travaux avec les délais nécessaires à l'exécution de ceux des différents corps d'état;

Après accord du service constructeur sur le dossier l'ingénieur conseil ou le bureau d'études doit les expéditions du projet nécessaires à la consultation des entreprises et à l'exécution, dans les conditions indiquées à l'article 16-20 ci-dessus.

2) Exécution :

S 2 --- Direction et contrôle de l'exécution des travaux

Cette partie de la mission comporte pour chaque ingénieur conseil ou bureau d'études, dans la limite de chacun des lots spéciaux, l'ensemble des attributions et charges définies dans la mission B 1 article 19.

3) Règlement des dépenses :

S 3 --- Présentation des propositions de règlement

Cette partie de la mission comporte pour chaque ingénieur conseil ou bureau d'études dans la limite de chacun des lots spéciaux l'ensemble des attributions et charges définies dans la mission D - Article 22.

ARTICLE 25

Bureau de contrôle

Le service constructeur peut faire appel à un bureau spécialisé pour le contrôle des études et de

l'exécution des travaux, tant du point de vue technique que de l'économie du projet.

Le bureau de contrôle fait l'objet d'un agrément spécial.

La mission du bureau de contrôle est de suivre les phases principales des travaux, procéder à la vérification des sondages, ferrallages, bétonnage, effectuer tous prélèvements et essais nécessaires à sa mission, signaler au service constructeur tous les incidents de chantier qu'il aura pu constater, viser à chaque visite le journal de chantier en y stipulant son accord sur les dispositions contrôlées ou ses observations, établir et adresser au service constructeur les procès-verbaux de ses visites de chantiers, assister aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages.

Un contrat particulier détermine la mission et les honoraires du bureau de contrôle.

REMUNERATION DES ARCHITECTES

DES INGENIEURS CONSEILS

ET DES BUREAUX D'ETUDES

ARTICLE 26

L'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes est honoré, à l'exclusion de toute autre rémunération, dans les conditions définies aux articles ci-après et suivant les modalités particulières passées avec le Service Constructeur.

Il a la charge et la responsabilité exclusive du personnel qui lui est nécessaire pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

ARTICLE 27

La rémunération de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes est obtenue par application des taux ci-après fixés pour chacune des missions élémentaire, totale ou partielle. Les rémunérations ci-dessus définies sont cumulables.

ARTICLE 28

Rémunération du contrat préliminaire

La mission de mise en forme du programme technique, objet du contrat préliminaire, est rémunérée au pourcentage du montant des ouvrages tels qu'ils sont estimés au dossier technique de financement approuvé.

Le montant des travaux à prendre en compte pour l'établissement du contrat préliminaire est l'estimation prévisionnelle provisoire établie par le Maître d'Ouvrage dans son programme fonctionnel.

Cette estimation est réajustée ensuite par avenant au montant du coût d'objectif global tel qu'il résulte du dossier technique de financement. Ce dernier chiffre est la base forfaitaire définitive du contrat préliminaire.

Les taux des honoraires relatifs au Contrat Préliminaire sont fixés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 :

Tranches des travaux en milliers de dinars	Jusqu'à 1.500	de 1.500 à 3.000	> 3.000
Taux applicable	2 ‰	1,5 ‰	1 ‰

Nota : Dans le cas où le Maître d'Ouvrage déciderait de confier les études de définition ou programme fonctionnel à un Architecte, Ingénieur Conseil ou Bureau d'Etudes, la rémunération de ce dernier fera l'objet d'un contrat spécial.

Si la consistance des études correspond aux exigences définies à l'article 10 — 1°) le montant de ce contrat spécial serait de l'ordre de grandeur du contrat préliminaire sans pouvoir dépasser de dix pour cent cette valeur. Dans le cas où le contrat préliminaire est confié au titulaire du contrat des études de définition, le montant du contrat préliminaire sera réduit de 50% de sa valeur.

Il est précisé que les études de définition, aboutissant au programme fonctionnel, doivent approfondir le problème du programme et de l'évolution des besoins fonctionnels et ne peuvent en aucun cas être l'établissement de simples procès-verbaux de réunions faits dans ce but.

REMUNERATION DES MISSIONS D'ETUDES

ARTICLE 29

Rémunération de la mission P

Etudes préliminaires en vue de l'Etablissement du dossier technique de financement

La mission P est rémunérée au pourcentage du montant des ouvrages tels qu'ils sont estimés au dossier financier correspondant, approuvé. Ce montant est la base forfaitaire définitive de règlement de la mission P.

Les taux d'honoraires relatifs aux missions P1 Etablissement d'un Avant-Projet Sommaire et P2 Etablissement d'un Avant-Projet Détaillé et du Dossier Financier, sont fixés dans le tableau 2 ci-dessous

Tableau 2 :

Tranches de travaux en milliers de dinars	0 à 50	50 à 100	100 à 250	250 à 500	500 à 1000	1000 à 3000	> 3000
Mission P1	3,5 ‰	3 ‰	3 ‰	2,5 ‰	2 ‰	1 ‰	0,5 ‰
Mission P2	10,5 ‰	10 ‰	9 ‰	7,5 ‰	5 ‰	3 ‰	2,5 ‰
Ensemble Mission P	14 ‰	13 ‰	12 ‰	10 ‰	7 ‰	4 ‰	3 ‰

ARTICLE 30

Mission A1 - Etudes Architecturales

La mission A1 concerne le groupe des lots des études architecturales dont l'Architecte assure la préparation des dossiers définitifs et de consultation des entreprises.

La mission A1 est rémunérée au pourcentage du montant des travaux.

Le montant provisoire des travaux à prendre en

compte pour l'établissement du contrat est celui du dossier financier correspondant tel qu'il résulte du dossier technique de financement, celui-ci ayant été approuvé par le Service Constructeur, sur avis de la Commission Technique des Bâtiments Civils et par le Maître d'Ouvrage.

Le montant des travaux à prendre en compte est réajusté au coût constaté après adjudication sous réserve des dispositions de l'Article 48.

Les taux d'honoraires relatifs à la mission A1 sont ceux du tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 :

Tranches de travaux en milliers de dinars	0 à 50	50 à 100	100 à 250	250 à 500	500 à 1000	1000 à 3000	3000 à 5000	> 5000
Mission A1	24 ‰	23 ‰	21 ‰	18 ‰	15 ‰	12 ‰	10 ‰	8 ‰

Les honoraires de cette mission se subdivisent en 70% pour les pièces techniques et 30% pour les pièces écrites.

ARTICLE 31

Mission A2 Coordination des Etudes

La mission A2 concerne l'intégration des différentes études objets des missions A1 - E1 et S1. Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est celui du coût d'objectif global tel qu'il résulte du dossier technique de financement. Ce montant est

réajusté au coût constaté après adjudications sous réserve des dispositions de l'article 48.

Cette mission ne peut être attribuée que pour les travaux importants ou complexes dont le montant s'élève au moins à 800.000 Dinars.

Les taux d'honoraires relatifs à la mission A2 sont ceux du tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 :

Tranches de travaux en milliers de dinars	Jusqu'à 1.500	1.500 à 3.000	> 3.000
Mission A2			
Taux applicable	5 ‰	3 ‰	2 ‰

REMUNERATION DES MISSIONS DE SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

calculé par application des taux indiqués dans le tableau 5 ci-dessous au montant des travaux exécutés confiés à l'Architecte.

ARTICLE 32

Mission B — Direction et Coordination

de l'Exécution des Travaux

Mission B1 — Direction et Contrôle

de l'exécution des travaux

à l'exception des lots spéciaux

Le montant des honoraires de la mission B1 est

Tableau 5 :

Tranches de travaux en milliers de dinars	0 à 50	50 à 100	100 à 250	250 à 500	500 à 1000	1000 à 3000	3000 à 5000	> 5000
Mission B1	10 ‰	10 ‰	10 ‰	9 ‰	8 ‰	7 ‰	5 ‰	4 ‰
Mission B2	5 ‰	5 ‰	5 ‰	4 ‰	3,5 ‰	3 ‰	2,5 ‰	1,5 ‰

ARTICLE 33

Mission C — Direction, Coordination, Surveillance de l'exécution des travaux et règlement des travaux

La mission C, confiée à un Architecte, à un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d'Etudes, dans les conditions définies à l'article 21, est rémunérée :

1°) Soit par une rétribution forfaitaire dont les conditions sont fixées pour chaque cas dans le contrat.

2°) Soit par une rétribution comportant :

— Le remboursement du montant de l'assurance couvrant la responsabilité quinquennale de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes

— des honoraires en dépenses contrôlées représentant le salaire brut du personnel de l'Architecte,

de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes (salaire plus charges sur salaire) majoré du montant des frais généraux de l'agence proportionnels au salaire et des bénéfices, le coefficient de majoration ne dépassant pas 1,8.

ARTICLE 34

Mission D — Règlement des Travaux

à l'Exception des Lots spéciaux

La mission D, attribuée au titulaire de la mission B1 est rémunérée par application des taux indiqués dans le tableau 7 ci-dessous au montant des travaux exécutés, sous réserve des dispositions de l'article 50

Tableau 7 :

Tranches des travaux en milliers de dinars	0 à 50	50 à 100	100 à 250	250 à 500	500 à 1000	1000 à 3000	3000 à 5000	> 5000
Mission D Taux applicable	10 ‰	10 ‰	9 ‰	7 ‰	5 ‰	4 ‰	4 ‰	3 ‰

MISSIONS PARTICULIERES

ARTICLE 35

Mission E — Structures

La mission E structures, objet de l'article 23, est rémunérée par l'application des taux du tableau 8 ci-après au montant des travaux prévus, ajusté ensuite au montant du coût constaté (sous réserve des

dispositions de l'article 48), des ouvrages de charpente métallique et de béton armé (ferrailage et béton) ou solidaires de ce dernier ; sont notamment inclus les planchers de toutes catégories, les puits de fondations y compris fouilles, blindées ou non, coffrages spéciaux, terrassements intervenant dans les calculs de stabilité, ou donnant lieu à fourniture de plans spéciaux, corps creux coffrages et échafaudages, blindages.

Tableau 8 :

Tranches de travaux en milliers de dinars	0 à 10	10 à 20	20 à 50	50 à 100	100 à 200	> 200
Mission E1 Projets	55 ‰	50 ‰	45 ‰	40 ‰	35 ‰	30 ‰
Mission E2 - A.M.D.	5 ‰	5 ‰	5 ‰	5 ‰	5 ‰	5 ‰
Mission E Globale	60 ‰	55 ‰	50 ‰	45 ‰	40 ‰	35 ‰

ARTICLE 36

Mission S — Lots Spéciaux

Chaque mission S relative à un équipement spécialisé est confiée à un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d'Etudes dûment agréé à cet effet.

Le montant des honoraires de la mission S est calculé par application des taux indiqués, pour cha-

cune des missions partielles, dans le tableau 9 ci-après au montant des travaux exécutés sous réserve des dispositions des articles 48, 49 et 50, sauf pour la mission SO dont le règlement s'effectue sur la base forfaitaire définitive du montant des ouvrages tels qu'ils sont estimés au dossier financier correspondant approuvé.

Tableau 9 :

Tranches de travaux en milliers de dinars	0 à 10	10 à 20	20 à 50	50 à 100	> 100
Mission S0 A.P.D.	15 ‰	14 ‰	13 ‰	12 ‰	10 ‰
Mission S1 P.D.E.	25 ‰	23 ‰	21 ‰	18 ‰	15 ‰
Mission S2 Direction	10 ‰	9 ‰	8 ‰	7,5 ‰	7,5 ‰
Mission S3 Règlement	10 ‰	9 ‰	8 ‰	7,5 ‰	7,5 ‰
Ensemble Mission S	60 ‰	55 ‰	50 ‰	45 ‰	40 ‰

Dans le cas où plusieurs lots spécialisés d'un même projet sont confiés à un seul ingénieur conseil ou bureau d'études, les honoraires seront calculés par application du barème ci-dessus au montant cumulé de l'ensemble des lots.

ARTICLE 37

Missions Particulières et Expertises

Lorsque l'Administration confie à un Architecte, un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d'Etudes une mission particulière, telle qu'expertise, examen d'un projet, relevé de constructions existantes etc... ces missions sont rémunérées dans chaque cas sur présentation de mémoires approuvés par le Service Constructeur et à des conditions à fixer dans des contrats particuliers.

ARTICLE 38

Achat d'un projet par l'Administration

L'Administration peut acquérir le droit de reproduire, à son gré, un projet, sans limitation du nombre des répétitions

Cette acquisition se fera moyennant le versement d'un supplément d'honoraires égal à 3 % du coût du projet initial.

A partir de cette acquisition, l'Administration prend à sa charge toutes les conséquences qui peuvent résulter de l'utilisation de ce projet, qu'elle fait sien.

ARTICLE 39

Vacations

Lorsque l'Administration demande expressément à un Architecte, un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d'Etudes de se rendre sur un chantier, celui ci aura droit à des frais de déplacement, pour toutes les visites, s'il n'est chargé d'aucune mission pour ce chantier.

Il en est de même si l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes est prié d'effectuer des visites en dehors de celles entrant dans une mission qui lui aurait déjà été confiée par ailleurs.

En cas de constructions pavillonnaires, le nombre de visites dues par le titulaire de la mission E sera précisé dans son contrat.

Les frais de déplacements sont calculés suivant les dispositions de l'article ci-après, le temps passé sur le chantier ouvrant droit à vacation.

ARTICLE 40

Eloignement des chantiers

L'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes auquel est confié un Contrat Préliminaire, une mission P, au niveau des enquêtes préalables, une mission B ou C ou E ou S2, a droit à des frais de déplacement pour les chantiers situés à une distance de plus de 25 kilomètres de son agence.

Au niveau des études, le titulaire de la mission A a droit également à des frais de déplacement sous réserve de l'accord du Service Constructeur.

Ces frais de déplacement comprennent :

a) Les frais de voyage proprement dit :

— Remboursement du prix du voyage en première classe par tous les moyens de transports publics à l'exception de l'avion qui ne sera éventuellement remboursé que sur la base du tarif de 2ème classe.

— Les frais de voyage en voiture automobile personnelle, suivant le tarif accordé aux fonctionnaires de l'Etat pour les voitures de tourisme de 5ème catégorie. Dans ce cas seuls les kilomètres parcourus au delà de la limite de 25 km mentionnée ci-dessus donnent droit à une indemnité.

b) Une indemnité de vacation, pour le temps passé pour se rendre de son agence au chantier et vice-versa.

Le taux horaire de ces vacations est fixé à 5 D. (cinq dinars) dans les conditions économiques au 1er janvier 1977 et sera révisable en fonction des variations de ces conditions.

Il sera décompté 1 heure de vacation par tranche de 70 km parcourus au delà de la limite de 25 km mentionnée ci-dessus, quels que soient les moyens de transport utilisés. Le nombre d'heures donnant droit à vacation sera arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque les déplacements seront effectués aux lieux et place de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes et sur sa proposition, par un technicien qualifié agréé par l'Administration, celui-ci aura droit aux mêmes frais de déplacements.

Si plusieurs chantiers situés dans une même région ou sur un même itinéraire sont confiés à un même Architecte, Ingénieur Conseil ou Bureau d'Etudes, une refaction pourra être appliquée.

ARTICLE 41

Responsabilité de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil et ou du Bureau d'Etudes

Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat, les Architectes, les Ingénieurs Conseils et ou Bureaux d'Etudes liés par contrat sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont conçus ou dirigés, après 5 années.

Ces délais commencent à courir du jour de la réception définitive.

Les autres responsabilités liées aux missions confiées aux Architectes, aux Ingénieurs Conseils et ou

aux Bureaux d'Etudes demeurent valables jusqu'à réalisation complète des obligations contractuelles.

ARTICLE 42

Suspension des études et travaux

1°) Suspension des études :

Si l'Administration décide d'arrêter les études, le contrat est résilié de plein droit.

L'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes a droit, en plus des honoraires attachés à la partie des études effectuées, à une indemnisation pour les études en cours.

Cette indemnisation sera précisée suivant l'état d'avancement de ces dernières par l'Administration, sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

En cas de reprise postérieure des études, l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes a priorité pour obtenir la poursuite des études, sans toutefois que ce soit un droit absolu, l'indemnité étant alors déduite, sous réserve d'un amortissement de 20 % par année écoulée, toute année commencée comptant pour écoulée, du montant des honoraires afférents à cette poursuite.

2°) Etudes non suivies d'exécution.

Dans le cas de changement de programme important, l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes peut prétendre à une indemnisation, sous forme de remboursement de débours, pour le temps passé nécessaire aux modifications de l'étude initiale abandonnée.

Lorsque le début de l'exécution des travaux n'intervient pas dans le délai de trois ans à partir de la remise du projet l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes pourra prétendre dans certains cas à une indemnisation.

Cette indemnisation est fixée ainsi :

a) Si le contrat comportait explicitement l'ensemble des missions d'études et rédaction du projet de direction et contrôle de l'exécution des travaux et de proposition de règlement des comptes, l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes aura droit à une indemnité égale à 10 % des honoraires afférents à chacune des missions abandonnées.

b) Si le contrat comportait la mission E, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes aura droit à une indemnité égale à 10 % des honoraires afférents à cette mission.

Si les travaux venaient ensuite à être exécutés l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes, aurait priorité pour obtenir la poursuite des missions prévues au contrat, le montant de l'indemnisation étant alors déduit des honoraires afférents à ces missions, sous réserve d'un amortissement de cette indemnisation de 20 % par année écoulée, toute année commencée étant comptée écoulée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus les honoraires de base seront calculés aux taux et répartitions fixés aux articles 30 à 37 ci-dessus et applicables au montant du coût d'objectif définitif approuvé

Le versement d'honoraires confère à l'Administration l'entière propriété des études réalisées, aux fins d'une unique utilisation ultérieure totale ou partielle, conformément à leur destination première.

3°) Suspension des travaux :

a) Le ralentissement dans l'exécution des travaux de l'entreprise sur l'ordre de l'Administration, ne donne à l'Architecte, à l'Ingénieur Conseil et ou au Bureau d'Etudes aucun droit à une indemnité. Il en est de même de l'arrêt temporaire des travaux, si la durée de cet arrêt, ou le cumul des divers arrêts successifs n'excède pas une année.

b) Dans le cas d'arrêt temporaire d'une durée supérieure à un an, comme indiqué ci-dessus, et dans le cas d'arrêt définitif des travaux, le contrat est résilié de plein droit dès que l'arrêt d'un an aura été constaté, ou que la décision d'arrêt de plus d'un an ou d'arrêt définitif a été prise par l'Administration. L'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes reçoit, en plus des honoraires dus pour les travaux exécutés, une indemnité égale au dixième du complément d'honoraires auxquels il aurait droit si les travaux étaient achevés, calculés suivant les taux et répartitions fixés aux articles 32 à 37 applicables au montant du coût d'objectif approuvé.

ARTICLE 43

Résiliation

I. — Le contrat est résilié de plein droit :

1°) En cas de décès de l'Architecte ou de l'Ingénieur Conseil.

Les honoraires dus pour le travail accompli sont estimés par le service constructeur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit quelconque à la poursuite des opérations.

2°) En cas de force majeure empêchant l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes de poursuivre les missions qui lui sont confiées.

Dans ce cas l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions ou parties de missions effectuées à la date de cessation du contrat, conformément aux dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

3°) En cas de suspension de longue durée ou définitive, dans les conditions définies à l'article précédent.

4°) En cas de retrait de l'agrément de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etude, les honoraires dus comme indiqué au paragraphe 2°) ci-dessus seront diminués de un dixième.

II. — Le contrat peut être résilié par accord amiable des parties contractantes et aux conditions fixées lors de cet accord.

III. — Le contrat peut être résilié par décision de l'Administration aux torts de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes aux conditions définies dans les articles 48 et suivants = sanctions

ARTICLE 44

Droit au paiement des honoraires

1°) Les honoraires pour la mise en forme du programme technique (Contrat Préliminaire) et pour l'établissement des dossiers financiers sont dus après acceptation des prestations par l'Administration.

2°) Les honoraires pour études, établissement du projet définitif et coordination des études sont dus :
Pour les missions A. et S1 :

- dans la limite de 80 % après dépôt du projet;
- en totalité à la désignation de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 48 qui feraient l'objet d'ordres de reversement

3°) Les honoraires pour calcul et contrôle de charpente métallique et de béton armé mission E) sont dus :

- à raison de 80 % après remise du projet complet ou d'une tranche complète après approbation éventuelle des calculs par le Bureau de Contrôle;
- dans la limite de 90 % après la réception provisoire;
- le solde de 10 % à titre de retenue de garantie, après l'approbation du décompte définitif;
- dans le cas de projet non suivi d'exécution, les honoraires ne sont dus que dans la limite de 90 %; dont 10 % seront payés dans le délai maximum d'un an après la remise du projet;

4°) Les honoraires pour direction, contrôle et coordination de l'exécution des travaux (missions B1, B2 et S2) sont dus :

- à raison de 90 % après approbation du procès-verbal de réception provisoire;
- le solde de 10 % au titre de retenue de garantie après approbation du procès-verbal de réception définitive et du décompte définitif.

5°) Les honoraires pour la présentation des propositions de règlement des comptes (missions D et S3) sont dus après approbation du décompte définitif de l'Entreprise.

6°) Les honoraires de la mission C, direction, coordination, surveillance des travaux et propositions de règlement, sont dus :

- à raison de 70 % après approbation du procès-verbal de réception provisoire;
- à raison de 20 % après l'approbation du décompte définitif;
- le solde de 10 % après l'approbation du procès-verbal de réception définitive, à titre de retenue de garantie.

7°) Les paiements pour frais de déplacements et vacations prévus aux articles 39 et 40 sont effectués sur présentation d'états mensuels indiquant la date du déplacement, son objet et l'itinéraire parcouru.

ARTICLE 45

Acomptes sur honoraires

1°) Il peut être accordé, sur demande de l'intéressé, après acceptation du Service Constructeur, des acomptes au cours des missions d'études (Contrat Préliminaire, missions P,A,E, S0 et S1'.

2°) Il peut être accordé, sur leur demande, aux titulaires des missions de direction de l'exécution des travaux et de leur coordination, des acomptes sur honoraires au fur et à mesure de l'avancement des travaux et à l'occasion des propositions de paiement à l'entrepreneur, approuvées par le Service Constructeur (missions B, C, D, S2 et S3).

3°) Le montant des acomptes pour la direction et la coordination de l'exécution des travaux est calculé, sous réserve de la retenue de garantie stipulée à l'article 44 - 4°), par application des taux et répartitions d'honoraires prévus pour ces missions au montant des ouvrages exécutés.

4°) Le montant des acomptes pour la présentation des propositions de règlement est calculé sur la base du montant des travaux exécutés, par application des taux et répartitions prévus pour cette mission, sous réserve d'une retenue uniforme de 30%, qui sera soldée après approbation du décompte définitif comme prévu à l'article précédent, paragraphe 5°.

5°) Le montant des acomptes pour la mission globale de direction, coordination, surveillance des travaux et propositions de règlement des comptes est calculé, sous réserve des droits à paiement stipulés à l'article 44 - 6°) ci-dessus, par application des taux et répartitions d'honoraires prévus dans chaque contrat pour cette mission au montant des ouvrages exécutés.

6°) Le solde des honoraires est réglé dans les conditions définies à l'article 44.

ARTICLE 46

Délais de paiement des honoraires

Si l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes ayant rempli ses obligations, n'est pas réglé dans les trois mois suivant les échéances de droit à paiement, fixées à l'article 44 ci-dessus, des intérêts calculés d'après le taux légal pour la somme qui lui reste due, lui seront payés sur sa demande, à dater du jour de cette demande.

ARTICLE 47

Réduction d'honoraires

a) Une réduction des honoraires est appliquée lorsqu'il y a répétition de bâtiments.

Pour les missions P, A, S0 et S1, on considère qu'il y a répétition :

- 1) Lorsque dans un même projet figurent plusieurs bâtiments complets et semblables;
- 2) Lorsque l'Administration passe commande d'un bâtiment semblable à un bâtiment déjà exécuté;
- 3) Lorsqu'un Architecte, un Ingénieur Conseil et ou un Bureau d'Etudes présente un projet en tout ou partie semblable à un projet antérieur quel que soit l'auteur de celui-ci.

La comparaison entre bâtiments porte séparément sur les fondations et la superstructure.

Pour ces répétitions les missions P, A, S0 et S1 seront réglées au 1/5ème des honoraires normaux applicables au montant des ouvrages répétés au moment de leur exécution.

Toutefois ces réductions ne seront applicables que lorsque le montant des répétitions dépassera le dixième (1/10e) du montant du projet.

Pour la mission E on considère qu'il y a répétition dès lors que sont répétés deux immeubles identiques distincts ou deux corps d'immeubles identiques séparés par un joint de dilatation.

Dans ce cas l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes perçoit des honoraires au taux de 1 % de la

valeur des ouvrages en béton armé ou en charpente métallique.

Ces honoraires couvrent notamment la partie de la mission E1 relative aux travaux telle que définie à l'article 23 - 1°.

b) Lorsqu'un lot de travaux spéciaux sera présenté sous forme de projet de concours par l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes sans qu'il ait eu à en faire l'étude détaillée, la mission S1 lui sera réglée par des honoraires au taux forfaitaire de 1% du montant des travaux spéciaux, sous réserve qu'il n'y ait pas eu attribution de la mission S2

ARTICLE 48

Sanctions

1°) Défaillances dans les études :

Lorsque l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes ne respecte pas les délais prévus au contrat ou s'il présente des études non conformes au programme, aux étapes des études précédemment approuvées, ou aux règlements généraux sur la construction; si, d'une manière générale, il ne respecte pas les clauses de son contrat ou la législation et la réglementation en vigueur, ou si les études comportent des erreurs ou des omissions, il est mis en demeure par le Service Constructeur de redresser la situation dans un délai déterminé.

Si l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes ne satisfait pas à cette mise en demeure, le Service Constructeur sur avis conforme de la Commission Permanente des Bâtiments Civils, qui entendra l'intéressé, applique une réduction des honoraires ou résilie le contrat.

Dans le cas de résiliation, les honoraires dus pour le travail effectué seront diminués de 1/10e sans préjudice d'une action éventuelle en dommages et intérêts.

2°) Ecart sur les prix :

Si au lendemain de l'adjudication, une différence, supérieure au taux de tolérance prévu au contrat de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes, est constatée entre les prévisions du devis estimatif et le résultat d'adjudication, elle donne lieu à sanction, sauf le cas où l'intéressé en aura démontré le caractère anormal.

Cette sanction est concrétisée d'abord par l'application des taux de rétribution de la mission au montant des travaux le plus bas, soit celui du devis estimatif, soit celui du résultat de l'adjudication.

D'autre part il sera appliqué une pénalité dont le montant sera fixé par la Commission Permanente des Bâtiments Civils mais dont le taux minimum sera de 5% du montant des honoraires des missions d'études A, E2, ou S1.

3°) Ecart sur les quantités :

Si lors de l'établissement du décompte définitif une différence dans le montant des travaux est constatée avec le résultat de l'adjudication et dépasse le taux de tolérance prévu au contrat, elle donne lieu à sanction.

Cette sanction est concrétisée d'abord par l'application du taux de rétribution de la mission au montant des travaux le plus bas, soit celui de l'adjudica-

tion augmenté des avenants dont l'origine n'est pas imputable à l'Architecte, à l'Ingénieur Conseil ou au Bureau d'Etudes, soit celui du décompte définitif.

D'autre part il sera appliqué une pénalité dont le montant sera fixé par la Commission Permanente des Bâtiments Civils, mais dont le taux minimum sera de 10% au moins du montant des honoraires des missions d'études A ou S1.

ARTICLE 49

Défaillances dans la Direction des travaux

Lors de l'établissement du décompte définitif, s'il s'avère que l'opération achevée se solde par une différence du coût constaté supérieure au taux de tolérance prévu au contrat, par rapport aux résultats actualisés de l'adjudication, indépendante de celle résultant des missions d'études déjà constatée, elle est imputable à une défaillance de la mission B ou S2.

Cette défaillance est sanctionnée par une pénalité fixée par la Commission Permanente des Bâtiments Civils mais dont le taux minimum sera de 10% du montant des honoraires de la mission B ou S2 de Direction.

ARTICLE 50

Défaillance dans les propositions

de règlement des travaux

Si l'Administration est amenée à supporter indument des dépenses du fait d'erreurs dans l'établissement des décomptes ou des frais imprévus (intérêts moratoires par exemple) provenant d'une carence de l'Architecte, de l'Ingénieur Conseil ou du Bureau d'Etudes dans l'exécution de la mission D ou S3, proposition de règlement des travaux, ces frais seront supportés en tout ou en partie, à titre de pénalités, par le défaillant, sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles en cas de faute grave.

ARTICLE 51

Défaillances dans la mission globale

de direction coordination surveillance

et présentation des propositions

de règlement des comptes

Si des défaillances sont constatées au niveau de la mission de Direction, Coordination et Surveillance telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus elles seront sanctionnées par une pénalité fixée par la Commission Permanente des Bâtiments Civils, mais dont le taux minimum sera de 15% du montant des honoraires de la mission.

Si les défaillances sont constatées au niveau de la présentation des propositions de règlement des comptes, elles seront passibles des pénalités prévues à l'article 50 ci-dessus.

Ces pénalités sont cumulables.

ARTICLE 52

Application des sanctions

1°) Le taux de tolérance de chaque mission est fixé dans le contrat passé avec l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes.

2°) Pour statuer sur l'application des sanctions et leur cumul l'Administration devra requérir l'avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

3°) Les pénalités infligées au titre de chaque mission sont cumulables.

4°) La Commission Permanente des Bâtiments Civils ne pourra proposer de sanctions que si l'écart constaté n'est le fait ni totalement ni partiellement de l'Administration.

5°) En cas de participation de plusieurs Architectes Ingénieurs Conseils et ou Bureau d'Etudes, la Commission doit délimiter les responsabilités.

6°) Dans tous les cas elle doit entendre le ou les intéressés avant de définir les sanctions à proposer

7°) Si l'Architecte, l'Ingénieur Conseil ou le Bureau d'Etudes est en mesure de démontrer que, malgré tous les moyens coercitifs dont il dispose, l'écart est dû à un retard imputable en tout ou partie à l'Entreprise, trop mal organisée ou disposant d'un encadrement insuffisant, la Commission Permanente des Bâtiments Civils doit examiner ce facteur, il en est de même si l'écart est dû à l'exécution des travaux plus rapide que prévu, imputable à l'entreprise.

8°) Au cas où il s'avère que les causes des écarts ne sont pas du fait de l'entreprise, ni totalement ni partiellement, la Commission Permanente des Bâtiments Civils doit définir les sanctions qu'elle propose et la répartition de celles-ci à l'encontre des intéressés.

9°) La Commission Permanente des Bâtiments Civils saisie par le Service Constructeur peut ajouter aux sanctions précédentes la radiation à temps ou définitive de la liste des Architectes, Ingénieurs Conseils ou Bureaux d'Etudes agréés pour les Bâtiments Civils.

10°) L'application de tout ou partie des sanctions ne préjuge pas de l'éventualité d'une action en justice si l'Administration l'estime nécessaire.

ARTICLE 53

Toutes dispositions antérieures contraires au présent texte sont abrogées.

ANNEXE AU CAHIER DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Nombre et répartition des dossiers à fournir

I. — Contrat Préliminaire :

Dossier à fournir	Mission CP - Programme technique
Destinataires	
Service Affectataire	4
Service Constructeur	6

II. — Contrat d'Etudes APS APD et DF :

Dossier à fournir	Mission P1 A.P.S.	Mission P2 et S0	
		A.P.D.	D.F.
Destinataires			
Service Affectataire	2	2	4
Service Constructeur	8	8	6
Autorisation bâtir	/	3	/

— L'ensemble des dossiers financiers constitue le dossier technique de financement

III. — Dossier Définitif :

Dossier à fournir	Pièces Techniques				Pièces Ecrites			
	A1	A2	E	S1	A1	A2	E	S1
1) Service Affectataire	I	I	I	I	I	I	I	I
2) Service Constructeur								
Direction	I	I	I	I	I	I	I	I
Arrondissement	I	I	I	I	I	I	I	I
Comptabilité	/	/	/	/	3	3	3	3
Subdivision bureaux	I	I	I	I	I	I	I	I
Subdivision chantier	I	I	I	I	I	I	I	I
3) Bureau de Contrôle	I	I	I	I	I	I	I	I
4) Récolement	3	3	3	3	/	/	/	/
5) Entreprise bureaux chantier	I	I	I	I	I	I	I	I
6) Titulaires								
A1	/	I	I	I	/	I	I	I
A2	I	/	I	I	I	/	I	I
B1	I	I	I	I	I	I	I	I
B2	I	I	I	I	I	I	I	I
D	/	/	/	/	I	I	I	/
E	I	I	/	I	I	I	/	I
S1	I	I	I	/	I	I	I	/
S2	I	I	I	I	I	I	I	I
S3	/	/	/	I	/	/	/	I
Total	17	17	17	18	18	18	18	18

Nota I.

a) En cas d'attribution de la mission A2, il n'y a pas lieu de fournir les pièces techniques et écrites AI ni SI.

b) Si le titulaire de la mission B2 est celui de la mission BI il n'y a pas lieu de lui fournir à nouveau les pièces.

c) Si le titulaire de la mission S2 est celui de la mission SI il n'y a pas lieu de lui fournir à nouveau les pièces.

Nota II.

a) L'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bu-

reau d'Etudes fournira gratuitement, à tous les concurrents régulièrement convoqués à l'adjudication, un exemplaire des cadres :

de l'acte d'engagement.

de la décomposition des prix forfaitaires.

du bordereau des prix.

du détail estimatif.

b) Les autres pièces du dossier de consultation des entrepreneurs leur seront fournis par l'Architecte, l'Ingénieur Conseil et ou le Bureau d'Etudes, sur leur demande, à des prix acceptés par le Service Constructeur.

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

Arrêté du Ministre du Commerce du 2 février 1978 portant délégation de signature.

Le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie;

Vu le décret N° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les Ministres et Secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment le paragraphe deux de l'article 1er.

Vu le décret N° 75-538 du 4 août 1975, portant organisation du Ministère de l'Economie Nationale.

Vu le décret N° 78-710 du 19 août 1978, chargeant Monsieur Hédi Halioui, Inspecteur Central des Affaires Economiques des fonctions de Chef de Service du Budget à la Direction des Services Administratifs et Financiers au Ministère de l'Economie Nationale.

Vu le décret N° 77-2103 du 27 décembre 1977, portant nomination du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie;

Arrête :

Article Premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Hédi Halioui, chef de service du budget au Ministère de l'Industrie, des Mines et

de l'Energie est habilité à signer par délégation du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions notamment tous les documents relatifs à l'engagement à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses imputables sur les crédits du budget du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie (Titre I et II), à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 1978

Le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie
Rachid SFAR

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Ministère du Commerce

Arrêté du Ministre du Commerce du 2 février 1978 portant délégation de signature.

Le Ministre du Commerce;

Vu le décret N° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les Ministres et Secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment le paragraphe deux de son article 1er.

Vu le décret N° 75-539 du 4 août 1975, portant organisation du Ministère de l'Economie Nationale.

Vu le décret N° 72-188 du 31 mai 1972, chargeant Monsieur Mustapha Seltene des fonctions de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

Vu le décret N° 77-1104 du 26 décembre 1977, portant nomination du Ministre du Commerce,

Arrête :

Article Premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mustapha Seltene, Inspecteur en Chef chargé des fonctions de Sous-Directeur de l'Administration Centrale est habilité à signer par

délégation du Ministre du Commerce tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mustapha Seltene est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 2 février 1978

Le Ministre du Commerce
Slaheddine BEN M'BAREK

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

A V I S

Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1956, relatifs à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits.

Le Président de la Commune de Kalaa Kebira à l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés, ainsi que les locaux de villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1978, commenceront dans cette Commune, dix jours après l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

A V I S

Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1956, relatifs à la taxe sur la valeur locative des Immeubles construits.

Le Président de la Commune de Ghardimaou l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou renouvellement achevés, ainsi que les locaux de villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1978, commenceront dans cette Commune, dix jours après l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

Direction de l'Energie

Avertissement d'Enquête

(Exécution du décret du 30 mai 1922)

Le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie projette de faire procéder à la pose de supports en vue de la construction de la dérivation 30 KV et du poste de transformation du village Tahent - Joumine à Bizerte.

Le tracé de cette dérivation et ce poste indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports, restera pendant trois jours, à partir de la publication du présent avertissement au Journal Officiel de la République Tunisienne déposé au siège du gouvernorat de Bizerte où les intéressés pourront en prendre connaissance et déposer leurs observations ou réclamations.

Avertissement d'Enquête

(Exécution du décret du 30 Mai 1922)

Le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie projette de faire procéder à la pose de supports en vue de la construction de la ligne 30 KV reliant Oueslatia et le point N° 13.

Le tracé de cette ligne indiquant les propriétés, privées où il doit être placé des supports, restera pendant trois jours, à partir de la publication du présent avertissement au Journal Officiel de la République Tunisienne déposé au siège du gouvernorat de Kairouan et de Siliana où les intéressés pourront en prendre connaissance et déposer leurs observations ou réclamations.

**Ministère des Transports
et des Communications**

LISTE COMPLEMENTAIRE DES COMPTES PRESCRIPTIBLES AU 1er JANVIER 1977

(suite)

Numéro livret	NOM ET PRENOM DU TITULAIRE	Avoir	Année de la dernière opération
0323783M	Palazzo Hélène	3,821	1955
0323821D	Calfati Christian Carlo Ernest	6,806	1956
0323835U	Benainous Victoria	10,784	1955
0323843C	Corallo Ferdinand	3,395	1959
0323861X	Messina Noël	28,673	1956
0323871H	Darmon Odile Ida	27,819	1956
0323892F	Bernardon Jacques Albert	5,366	1955
0323895J	Di Scala Henri Salvador	3,234	1957
0323947R	Younès Emilie	4,962	1956
0324001Z	Lorenzi Pierre Paul	7,888	1953
0324037N	Daidone Emilie F. Parrugia Sauveur	3,317	1954
0324074D	Zinkivich Alexandre	3,752	1955
0324140A	Mahmoud B. Said B. Mahmoud	15,737	1956
0324154R	Chelly Esther Thérèse	6,430	1956
0324177R	Campinchi Charles	3,671	1955
0324187B	Tibi Dolly	9,478	1961
0324263J	Saban Abraham Albert	5,584	1955
0324327D	Hadjami Mustapha B. Zarrouk	3,858	1954
0324344X	Benzina Rachida	2,215	1952
0324364U	Budendorf Simone F. Choppy Joseph	15,356	1953
0324393A	Gauffreau Henri	3,780	1955
0324401J	Lorefice Garmel	8,944	1952
0324419D	Arathni Neziha	2,378	1953
0324429P	Haccoun Fortunée	3,954	1955
0324453R	Le Tesson Daniel	4,660	1952
0324462A	Abdelmoula Mohamed El Hédi	6,205	1954
0324476R	Abdallah B. Ahmed B. Ali	10,949	1957
0324573W	Garifo Genevieve	6,256	1952
0324602C	Calamia Michela F. Canino Alberto	12,190	1956
0324652G	Seroussi Manani	4,656	1953
0324670B	Guitard Denise V. Serre Leon	16,260	1953
0324686U	Nizard Allegra V. Cohen Ganouna	80,265	1956
0324721G	Béehir B. Salah El Azouzi Hasna	3,323	1952
0324750N	Colonna Marie F. Bartholimi Emant	3,954	1953
0324761A	Fraioli Roger Dominique	3,891	1954
0324790G	Matoug Radhia Esseida	3,786	1953
0324842N	Demetz Odette Germaine	3,534	1953
0324871V	Kilani B. Mohamed B. Kilani Djebali	4,017	1953
0324895W	Michel Andréa Pierrette	10,087	1956
0324906H	Poliakoff Nicolas	4,865	1954
0324909L	Cipres Julian	3,291	1952
0324917V	Secnazi Aimée Aziza	8,157	1955
0324966Y	Monello Jacqueline F. Leroy Gérard	4,075	1957
0324986V	Mekki Mohamed Essalah	6,593	1954
0325033W	Amor B. Salem B. Saad	16,382	1953
0325037A	Roudello Joseph	5,195	1954
0325061B	De Rosa Gabriel	6,123	1956
0325066G	Guingand Justine F. Turc Eugène	129,990	1954
0325070L	Mohamed B. Salah B. Ali Zarbout	12,246	1960
0325083A	Grena Georges Paul Marius	3,698	1957
0325095N	Bismuth Marie V. Elie Zagmroun	35,029	1956
0325099T	Guccione Angèle F. Sammartino Jean	5,828	1960
0325104Y	Sideris Michel	4,576	1960
0325119P	Orlando Jean	12,214	1956
0325136H	El Hédi B. Amar B. Naceur	4,855	1955
0325148W	Muni Marianne	14,519	1957
0325172X	Lore Paul	11,894	1959
0325209M	Zammith Gérard	3,322	1952

Numero livret	NOM ET PRENOM DU TITULAIRE	Avoir	Année de la dernière opération
0325218X	Chauvet Denise Claude	7,649	1956
0325228H	Savelli Edouard Thomas	4,676	1956
0325264X	Gabillat Lucien Jules Louis	11,619	1958
0325282S	Fauci Sauveur	5,398	1953
0325299K	Taieb Henriette	4,105	1956
0325308V	Luca Françoise V. Tournemire Louis	7,982	1957
0325345K	Bruno Thérèse	3,098	1955
0325354V	Mazzetti Christian Claude	10,806	1956
0325365G	Boudidah Kédidi El Abde B. Mahmoud	3,986	1959
0325385D	Vella Marie Jeanne	3,133	1955
0325426Y	Choppy Joseph Arnold	11,333	1953
0325459J	Mangiarotti Guiseppina Rita	4,520	1956
0325506K	Nataf Dandouna V. Cohen Haim	14,025	1956
0325526G	Sitbon Yvonne Meha	10,483	1956
0325544B	Mayal Madeleine F. Michel Laborde	4,082	1955
0325549G	Fodera Maria V. Valenti Vincenzo	3,049	1960
0325558S	Taieb Chalom dit Charles	11,896	1961
0325570E	Krief Semha Emma F. Mane Emilio	21,024	1953
0325609X	Ragusa Jaques	5,325	1954
0325655X	Uzan Youssef	4,527	1956
0325660C	Zammit Marie F. Rizo Pierre	4,306	1957
0324461Z	Catanese Salvatore	4,763	1959
0324475P	Lamothe Mauricette F. Luca Edouard	12,681	1957
0324546S	Koroloko Philippe	12,628	1956
0324594U	Tuzzolino Marguerite	3,325	1952
0324630H	Barbara Edmée Marie	4,451	1952
0324653H	Bevilacqua Sauveur	7,363	1958
0324684S	Francin Yprette F. Ernest Grimaldi	17,449	1956
0324716B	Nicolao Hélène	7,475	1957
0324740C	Murtas Juliette V. Seano Joseph	3,126	1958
0324756V	Bellaiche Marcelle	3,201	1956
0324789F	Chelli Souad	4,234	1955
0324796N	Lassoued Ouassila	8,599	1956
0324858F	Paesano Giovanni	3,780	1954
0324887M	Baganto Vivenza F. Tranchina	6,666	1959
0325903E	Romdhane B. Abdallah B. Attab	5,591	1952
0324908K	Colletti Claire Mathilde	10,077	1960
0324911N	Parisi Concetta F. Ferrara Joseph	14,188	1957
0324921Z	Charnaise Jean	88,725	1961
0324976J	Muscot Marie Antoinette	3,095	1958
0325000K	Buffa Joseph	9,736	1955
0325035Y	Sallam B. Ameur	7,151	1952
0325044H	Barda Saïah V. Fitoussi Jacques	11,288	1961
0325065F	Chatti Béchir B. Mohamed	3,615	1955
0325068J	Schmidi Monique	11,185	1952
0325075S	Ali B. Mohamed B. Brahim	4,550	1959
0325084B	Castagna Placide	3,263	1956
0325098S	Mahjoub . Mustaph adit Gheraba	6,193	1956
0325101V	Pani Pierre	7,128	1954
0325111F	Souissi Salah B. Amor B. Mahmoud	6,686	1954
0325126X	Cano Marie V. Cazelles Raphaël	8,655	1956
0325143R	Maurice Liliane Mathilde	5,892	1956
0325161K	Ahmed B. Guettari B. Belgacem B. Amor	6,502	1952
0325187N	Ferrante Louis	3,639	1959
0325215U	Moderni Antoine	5,285	1954
0325223C	Grampeix Claude Firmin	16,464	1955
0325238U	Assuied Claude Benjamin	10,615	1961
0325273G	Manino Isidora V. Gerardi Charles	4,989	1956
0325294E	Giordano Larenzina	30,281	1955
0325302N	Narcisi Antoinette	4,088	1960
0325319G	Kowalenko Klaudius	12,348	1955
0325347M	Di Matteo Albertine F. Ciaccion Félix	10,907	1955
0325355W	Mazzetti Jean Yves	10,806	1956
0325376U	Sultan Rachel	3,124	1954
0325396R	Arpaia Joseph	5,194	1956

Numéro livret	Nom et prénom du titulaire	Avoir	Année de la dernière opération
0325437K	Sitbon Suzanne Ziza	5,142	1953
0325504H	Baux René Louis Leon	4,428	1952
0325524E	Madonia Cosme	3,454	1955
0325543A	Coloma Yvonne F. Alfred François	3,986	1955
0325545C	Slaïem B. Salem B. Mahrez Hachad	9,040	1953
0325550H	Ali B. Mhamed B. Hadj Ali Jatlaoui	5,837	1958
0325566A	Fanara Françoise V. Sammut Michel	5,658	1955
0325603R	Bismuth Laurette Sarah	7,792	1958
0325636B	Dhattecourt Camille Louis Marie	13,979	1957
0325657Z	Corallo Alfred	6,124	1956
0325666J	Bonan Charles	3,423	1958
0325667K	Cohen Deolard André David	3,260	1955
0325693N	Medam Alain Jules	7,423	1956
0325710G	Mazouz Marcelle Sarah	7,540	1953
0325723W	Mrabet Nour-El-Houda	4,431	1952
0325745V	Abdesselem B. Laroussi B. Brahim	5,625	1955
0325758J	Giorgi Claude Henri	5,213	1954
0325786P	Gallina Jeanne	4,730	1958
0325790U	Trad Ali	196,945	1961
0325832P	Fitoussi Colette Mezzala	6,208	1957
0325844C	Blanc Blanche Colette F. Normand	3,871	1961
0325868D	Riot Lucienne Pauline F. Emile Yves	4,774	1953
0325898L	Vracas Basile	3,939	1957
0325919J	Mohamed B. Said B. Mohamed Debbabi	3,270	1958
0325970P	Tounès B. Taieb V. Salah B. Mohamed	4,444	1958
0326031F	Robert Joseph Temam	7,192	1959
0326058K	Mohamed B. Hassine Hejaiej	3,213	1959
0326077F	Sebag Emile Samuel	5,532	1952
0326092X	Avaro Paola F. Distifano Gaspard *	11,867	1961
0326124G	Mohamed B. Lahcen B. Ali B. Hamou	4,908	1954
0326138X	Saâda Edmée Maia	9,981	1955
0326164A	Sammartino Jean	7,869	1957
0326184X	Ali B. Ahmed B. Salem Mediouni	6,529	1960
0326192F	Châbane Sahbi	3,803	1958
0326211B	Polizzi Antoine	15,256	1954
0326227U	Nifosi Ermenegildo Santo	4,018	1957
0326232Z	Sales Robert Henri	15,534	1955
0326242K	Lacourrège Georges	4,756	1952
0326246P	Ankry Esther Daisy	6,593	1957
0326298W	Ali B. Salah B. Chikha	4,424	1952
0326310J	Guehairia Sebtî B. Oulaia	4,042	1955
0326313M	Nicotra Fernand	5,341	1954
0326324Z	Claveria Grégorio	5,323	1957
0326341T	Bijaoui Yvette F. Isaac Yana	7,466	1956
0326380K	Taieb Isaac Jacques	16,453	1961
0326393Z	Carpitella François	3,054	1956
0326398E	Abouaf Louna	7,429	1959
0326407P	Lo Pinto Ida V. François Curdy	3,058	1955
0326419C	Guilleminot Yvonne F. Gauzan Louis	4,458	1953
0326443D	Aïcha B. Salah B. Chaouch	4,121	1954
0326465C	El Jed Abdellaziz	75,880	1959
0326481V	El Mahdi Salah Ghouma	895,825	1959
0326504V	Donval Georgette Adeline Francine	4,651	1954
0326515G	Tozello Claude	3,102	1953
0326525T	Touhami B. Laid B. Ahmed	4,912	1957
0326542L	Rosch Erhord	4,873	1953
0326599Y	Gillier Marc Cesar Félix	17,785	1957
0326616S	Jeuniaux Liliane	11,813	1953
0326619V	Ali B. Mohamed B. Ali Kouiki	6,681	1957
0326653G	Tuil Edmond Moumou	3,664	1954
0326659N	Amara B. Mahmoud Rezgui	23,318	1957
0326680L	Sorrentino Anne F. Zucca Pierre Paul	3,997	1953
0326690X	Nacach Liliane Josette Mahana	3,444	1955
0326706P	Borg Yves	8,018	1956
0326738Z	Marie Evelynne Hélène Eugénie	11,069	1952

Numéro livret	NOM ET PRENOM DU TITULAIRE	Avoir	Année de la dernière opération
0326759X	Ali B. Salah B. Mohamed Bel Brik	3,131	1955
0325670N	Zberro Nicole Esther	23,220	1961
0325696S	Barbier Josiane	9,812	1955
0325715M	Jacono Joseph	177,737	1953
0325724X	Mrabet Mohamed Najib	4,431	1952
0325751B	Mohamed El Hadi B. Abderrahman	10,106	1959
0325781J	Bruno Philipo	4,002	1954
0325787R	Cirica Nicole	11,130	1952
0325830M	Abela Rita F. Abela Louis	3,065	1954
0325839X	Micalef Claude Bernard	4,220	1957
0325847F	Khirouni Romdhane	5,999	1960
0325870F	Wrenzou Jean	7,442	1953
0325916F	Ahmed B. Bourehim	4,989	1954
0325943K	Bergougneux René Louis	11,942	1955
0326010H	Bottard Angèle F. Lupo Guy	9,516	1959
0326044V	Gaddas Bakhta	12,031	1954
0326074C	Zine Mohamed	10,619	1955
0326088T	Chatti Habib B. Hamadi	17,354	1959
0326097C	Bel Hadj Amor Moncef	5,342	1957
0326137W	Lebre Bernadette	3,432	1956
0326154P	Rohr Wilhelm Oskar	19,877	1956
0326169F	Valora Marie Louise F. Benoit Leon	7,492	1953
0326188B	Hattab Khamous Charles	3,137	1953
0326194H	Baccouche Mustapha B. Abdallah	5,302	1952
0326219K	Caddéo Vittoria	6,657	1952
0326229W	Grassi Eugène Rrancois Marie	5,752	1956
0326234B	Camilleri Pierre Carmel Charles	7,575	1957
0326245N	Béchir B. Naceur B. Béchir El Hammami	11,959	1960
0326255Z	Hamda B. Sadok B. Sliman B. Chihaoui	17,587	1957
0326301Z	Eymon Laurent	3,821	1953
0326311K	Nifosi Concetta F. Mathieu Morana	5,890	1956
0326317	Puissant Pierre Jean	4,071	1956
0326336M	Lafont Nichèle Marie Paule	11,898	1956
0326343V	Bijaoui Mireille	5,069	1954
0326384P	Zoir Antoinette F. Ponzo François	13,491	1953
0326395B	Salah B. Ali B. Mahjoub	3,780	1961
0326402J	Giacca Lone Ascenzio	7,985	1953
0326417A	Mohamed B. Rebi B. Mahjoub.	3,555	1954
0326432S	Lahcen B. Ali B. Lahoucine	9,013	1956
0326447H	Licari Jean	4,246	1956
0326471J	Murana Francesca	8,629	1956
0326500R	Galola Sion	5,442	1954
0326510B	Barbi Carmela	4,723	1956
0326523R	Dubois Elia F. Gerveau Pierre	3,954	1955
0326534C	Vitale Jacques	6,969	1954
0326588L	Uzan Elie	5,949	1953
0326603C	Mibelli Monique Marie Henriette	13,220	1953
0326617T	Jeuniaux Paul	3,484	1953
0326651E	Dimech Marie F. Dancona Michel	5,222	1954
0326658M	Castro Jules Jacob	4,018	1955
0326664U	Mineo Paul	3,676	1953
0326682N	Calafatello Salvatore	6,022	1956
0326691Y	Pulici Carmen	4,412	1952
0326714Y	B. Achour Yadh	4,322	1955
0326751N	Belhassen Ester F. Zeitoun Victor	3,952	1953
0326768G	Bordieri Marguerita V. Lagomarsino	5,145	1954

A suivre

Tribunal Immobilier de Tunisie

CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

Gouvernorat de Tunis

1. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Omrane Youssef, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Sonia, dont l'immatriculation a été demandée par Madame Beya Djelaasi et autres, en qualité de co-propriétaire, suivant réquisition N° 29.790 déposée le 10 avril 1974 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 21 mai 1974.

Les opérations ont été closes définitivement le 7 octobre 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre nue propre à la construction, d'une contenance dénoncée de 300 m², celle résultant du présent bornage est de 229 m².

L'immeuble se trouve situé au Bardo, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Un passage.

Au Sud : R. 29.546 et R. 30.062.

A l'Est : T. 11.428.

A l'Ouest : T. 62.14 (S2).

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le gouverneur de Tunis ou le président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

2. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Abdallah Mustapha, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Bir Amine, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mansour Boumedién et autres, en qualité de co-propriétaire, suivant réquisition N° 29.809 déposée le 23 avril 1974 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 21 mai 1974.

Les opérations ont été closes définitivement le 31 décembre 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre propre à la complantation, d'une contenance dénoncée de 4ha. 50a et celle résultant du présent bornage est de 2ha. 73a. 42ca.

L'immeuble se trouve situé à Mornag, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelle 1 : (3) et (4)

Au Nord : Héritiers Boussetta.

A l'Est : Un chemin.

Au Sud : T. 3107 et Chedly Ben Mohamed Attia et ses frères.

A l'Ouest : Khammar Ben Abdelkader Ben Chedly Attia.

Parcelle 2 :

Au Nord : Héritiers Boussetta.

A l'Est et au Sud : Chedly Ben Mohamed Attia et ses frères.

A l'Ouest : Un chemin.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le gouverneur de Tunis ou le président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis Sud

3. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Z'ghal Ali, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : El Fardaous, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Béchir El Ajili, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 29.973, déposée le 1er août 1974 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 3 septembre 1974.

Les opérations ont été closes définitivement le 26 novembre 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre comprenant une villa, d'une contenance dénoncée de 2500 m², celle résultant du présent bornage est de 2113 m².

L'immeuble se trouve situé à Zaghouan, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Parcelle de la municipalité.

A l'Est : Une piste.

A l'Ouest : Mohamed Ben Mansour El Ajili.

Au Sud : Une piste.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Zaghouan, le gouverneur de Tunis-Sud ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

4. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Hamali Mohsen adjoint technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Ouali dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Taoufik Ouali, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 30.079 déposée le 11 novembre 1974 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 10 décembre 1974.

Les opérations ont été closes définitivement le 16 mars 1977. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre propre à la construction d'une contenance dénoncée de 18a. 92ca. celle résultant du présent B.P. est de 19a. 03ca.

L'immeuble se trouve situé à Charguia l'Ariana gouvernorat de Tunis conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : Hédi Ben Meriem.
- A l'Est : Piste de la Cherguia à Sidi Amor Bou-Khitlouna.
- Au Sud : Hamouda Ajengui.
- A l'Ouest : Hamouda Ajengui.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Nabeul

5. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Iltaf dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Abdallah Ben Sadok Ben Hmida en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 30.162 déposée le 7 janvier 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 4 février 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 avril 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre comprenant une villa d'une contenance dénoncée de 735 m² environ celle résultant du bornage provisoire est de 738 m².

L'immeuble se trouve situé à El Maâmoura conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord-Est : Une rue sans nom.
- Au Nord-Ouest : Mohamed Ben Sadok Ben Hmida.
- Au Sud-Est : Tahar Ben Ali Hadj Slimane El Korbier Héritiers Hamza Ben Amor Essid et Sadok Bak Salem chacun sur une partie.
- Au Sud-Ouest : Héritiers Hadj Essid.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Nabeul, le Gouverneur de Nabeul ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

6. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Abdelkader Ferchichi adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : El Hana dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ahmed Ben Abdallah Ben Amor Bouzaïene en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 30.194 déposée le 28 janvier 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du mardi 18 février 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 8 décembre 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre comprenant une habitation en cours d'une contenance dénoncée de 735 m² celle résultant du présent bornage provisoire est de 736 m².

L'immeuble se trouve situé à El Ouardia conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : Rue Linousin.
- Au Sud : Rue 10026.
- A l'Est : Rue de Toulouse.
- A l'Ouest : Mokhtar Ben Saïd.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis Sud

7. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Zghal Ali adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : El Mandra dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Hédi Ben Abdelkader Ben Ahmed El Gharaba et autres en qualité de co-propriétaire suivant réquisition N° 30.306 déposé le 13 mars 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 15 avril 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 26 août 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre comprenant 3 maisons en cours de construction d'une contenance dénoncée de 85a. celle résultant du présent bornage est de 72a. 66ca.

L'immeuble se trouve situé à Zaghouan conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : T. 6013 chemin et au delà Mohamed Ben Achour, Habiba Abid et Zaghouani.
- A l'Est : T. 6013.
- A l'Ouest : Mohamed Latifa, Hassen Azabi, Hédi Ben Hamida, Hamdi Hadj Kacem et un inconnu.
- Au Sud Route N° 2 de Tunis à Kairouan par Enfidaville et T. 6013.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

8. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ezzadem Mohamed adjoint technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Dar El Hana dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed El Hédi Soullah en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 30.452 déposée le 16 mai 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 22 juillet 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 6 juillet 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre nue d'une contenance dénoncée de 1000 m² celle résultant du présent bornage est de 971 m².

L'immeuble se trouve situé à l'Ariana Trik Soukra km 9 conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Piste.
Au Sud : Passage.
A l'Est : Chemin.
A l'Ouest : Abdelaziz Asbei et Sadok Asbei.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Nabeul

9. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Nabi Mustapha en remplacement de Monsieur Ben Romdhane adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Houda dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed Ben Belgacem Ben Magtoulf Lamine en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 30.629 déposée le 4 septembre 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du mardi 4 novembre 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 4 mai 1976. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation, d'une contenance dénoncée de 419 m2 environ, réelle est de 417 m2.

L'immeuble se trouve situé à Kéllbia, Haï Ez-Zouhour, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Ouest : Une rue projetée.
Au Sud-Ouest : Une rue sans nom.
Au Sud-Est : Hédi Ben Hadj Mohamed Tanabane sur une partie et Ezzeddine Ben Mohamed Hajjar sur le restant.
Au Nord-Est : Une rue sans nom.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Menzel Temime, le gouverneur de Nabeul ou le président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

10. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Ayed Fathi, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : El Oukhoua, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Hassine El Ayari et autres, en qualité de co-propriétaire, suivant réquisition N° 30.736, déposée le 3 novembre 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 19 décembre 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 19 avril 1976. La propriété bornée consiste en deux parcelles de terre à vocation agricole d'une contenance dénoncée de 1ha 50a celle résultant du présent bornage est de 1ha 64a 73ca.

L'immeuble se trouve situé à Kerch El Ghaba, Cheikhate de l'Ariana conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Parcelle N° 1 :

Au Nord-Ouest : Domaine de l'Etat.
Au Nord-Est : Oued Ghrich et au dela parcelle n° 2 sur une partie et Mohamed Mouh au dela de l'Oued sur le reste.
Au Sud-Est : Mohamed Mouh.
Au Sud-Ouest : Piste de l'Oued Ghrich.

Parcelle N° 2 :

Au Nord-Ouest : Inconnu.
Au Nord-Est : Tafeb Ben Hadj Zaïet sur une partie et réquisition 29.155 sur le reste.
Au Sud-Est : Mohamed Mouh.
Au Sud-Ouest : Oued Parich et au dela parcelle N° 1.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

11. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Hamali Mohsen, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Haï Yassine dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Salah El Azzabi pour la Société immobilière Cité Yassine, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 30.885 déposée le 30 décembre 1975 et dont un extrait a été inséré au A l'Ouest : T. 27.275 (S2).

Les opérations ont été closes définitivement le 24 mars 1977. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre propre à la construction d'une contenance dénoncée de 94a 70ca celle résultant du présent bornage est de 95a 42ca.

L'immeuble se trouve situé au Village Essahli route de la Soukra par l'Ariana, conformément aux indications du placard d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord : Domaine de l'Etat.
A l'Est : Ouled Hadj Ali Ajengui, R. 30.756, Salem Ben Salah Ajengui et M'Hamed Ben Sliman.
Au Sud : Piste et au dela Domaine de l'Etat.
A l'Ouest : T. 27.275.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis Sud

12. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Zghal Ali, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Melk Denguir, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Hédi Denguir en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 30.909 déposée le 13 janvier 1976 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 10 février 1976.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 novembre 1976. La propriété bornée consiste en 2 parcelles de terre comprenant des constructions d'une contenance dénoncée de 1ha 25 a celle résultant du présent bornage est de 7.174 m².

L'immeuble se trouve situé à Zaghouan conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Parcelle N° 1 :

Au Nord : T. 116.186 T. 5.508 et Adassi.
A l'Est : Oued.
A l'Ouest : T. 116.186 et la route MC 36.
Au Sud : Oued.

Parcelle N° 2 :

Au Nord : Ben Selma Jamil.
A l'Est : Route MC 36.
A l'Ouest : Oued.
Au Sud : Oued.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Zaghouan, le Gouverneur de Tunis Sud ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

13. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Ayed Fathi, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété Melket El Ghariani III dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed Lassaâd El Ghariani en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 30.986 déposée le 13 février 1976 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 5 mars 1976.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 mars 1977. La propriété bornée consiste en un magasin d'une contenance dénoncée de 8 m² celle résultant du présent bornage est de 10 m².

L'immeuble se trouve situé à Tunis Rue de la Laine conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord-Ouest : T. 13.359.

Au Nord-Est : Le requérant Mohamed Lassaâd El Ghariani sur une partie et Béchir Khangui sur le reste.

Au Sud-Est : Rue de la Laine.

Au Sud-Ouest : Cohen Sabatay.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

14. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Ayed Fathi, adjoint technique, assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété

appelée : Melket El Ghariani II, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed Lassaâd El Ghariani, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 30.987 déposée le 13 février 1976 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 5 mars 1976.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 mars 1977. La propriété bornée consiste en un magasin, d'une contenance dénoncée de 3m², celle résultant du présent bornage est de 5m².

L'immeuble se trouve situé à Tunis 5 Rue des Libraires, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Ouest : T. 13359.

Au Nord-Est : Rue des libraires.

Au Sud-Est : Béchir Khangui.

Au Sud-Ouest : Réquisition 30986.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

15. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Hammoudia Mustapha, ingénieur adjoint, assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : El Hana, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Hamed Ben Ahmed Ben Ali El Mejri et autres, en qualité de co-propriétaire, suivant réquisition N° 31.017 déposée le 26 février 1976 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 12 mars 1976.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 février 1977. La propriété bornée consiste en huit parcelles de terre sur lesquels sont édifiés des constructions en cours, d'une contenance dénoncée de 70a. environ.

L'immeuble se trouve situé à Ben Arous Sidi Mosbah, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Sud : Terre Domaniale.

A l'Est : Bach Hamba T. 83587 et T. 456 (S2).

Au Nord : Mohamed Bou Rais T. 83587.

A l'Est : Bach Hamba T. 83587 et T. 456 (S2).

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Tunis, le gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Nabeul

16. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Romdhane Hamda ingénieur adjoint assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Dar El Hana, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed Ben

Amor Gueddich et autres, en qualité de co-proprétaire, suivant réquisition N° 31.572 déposée le 22 novembre 1976, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 21 janvier 1977.

Les opérations ont été closes définitivement le 7 juillet 1977. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation d'une contenance dénoncée de 200 m2 environ celle résultant du présent bornage provisoire est de 156 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Hammamet Rue Sidi Atigue (ville arabe), conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord-Ouest : Le titre foncier N° 9594 S2 et Jean Claude Pascal.

Au Nord-Est : Jean Claude Pascal sur une partie la Rue Sidi Atigue et Ali Gueddana sur le restant.

Au Sud-Est : Ali Gueddana et la réquisition d'immatriculation N° 31.175.

Au Sud-Ouest : Un mur de rempart limitant le Domaine Public Maritime.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Nabeul, le Gouverneur de Nabeul ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Tunis

17. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Salah Abdellaziz agent technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Bir Atigue, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Bou Cheffa Mohamed Ben Saïd, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 31.627 déposée le 18 décembre 1976 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 25 janvier 1977.

Les opérations ont été closes définitivement le 30 juin 1977. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation d'une contenance dénoncée de 190 m2 celle résultant du présent bornage provisoire est de 146 m2.

L'immeuble se trouve situé à Haï Ezzayatine Rue 6460 N° 4, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord : Taïeb Miaâdi.

A l'Est : Rue 6460.

Au Sud : Maâmar Slaïem.

A l'Ouest : Rue 6460.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Nabeul

18. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Meïmel Habib adjoint technique assermenté, il a été

procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Dar El Moncef dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Moncef Bahi, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 31.689 déposée le 25 janvier 1977 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 15 février 1977.

Les opérations ont été closes définitivement le 20 juin 1977. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre propre à la construction d'une contenance dénoncée de 407 m2, celle résultant du présent bornage provisoire est de 452 m2.

L'immeuble se trouve situé à Nabeul Rue des Palmiers contigue à la réquisition N° 29.464 conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord-Ouest : La réquisition N° 29.464.

Au Nord-Est : Rue des Palmiers.

Au Sud-Est : Sliman Ben M'Sellem.

Au Sud-Ouest : Taïeb Ben Ahmed Ben Ameur.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Nabeul, le Gouverneur de Nabeul ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Nabeul

19. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Yaâla Abdelmajid adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Ezzahra dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Khemaïes Ben Mohamed Ben Mohamed Romane, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 31.800 déposée le 1er mars 1977 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 19 avril 1977.

Les opérations ont été closes définitivement le 31 août 1977. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre renfermant des maisons d'habitation d'une contenance dénoncée de 1480 m2, celle résultant du présent bornage provisoire est de 1431 m2.

L'immeuble se trouve situé à Hammamet Avenue de la République conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord-Est : T.F. 518062 S2 Tunis sur une partie et Romdhan Ferdjani sur la partie restante.

Au Nord-Ouest : T.F. 38056 S2 Tunis sur une partie et un chemin de halage sur la partie restante.

Au Sud-Est : Avenue de la République.

Au Sud-Ouest : Un chemin.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Hammamet, le Gouverneur de Nabeul ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Médenine

20. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Youssef Jerjir adjoint technique assermenté, il a été

procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Hôtel de la Mariem dont l'immatriculation a été demandée par la Société Touristique Sangho Zarzis, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 58.891 déposée le 29 mars 1971 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 6 avril 1971.

Les opérations ont été closes définitivement le 21 janvier 1977. La propriété bornée consiste en un terrain renfermant un hôtel et ses dépendances contigue à la R. 60.941 T. 494 S2 Sfax d'une contenance dénoncée de 13ha. 87a. 25ca, celle résultant du présent bornage est de 13ha. 54a.

L'immeuble se trouve situé à Lalla Mariem a Zarzis, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Parcelle 1 :

Au Nord-Ouest : Titre 494 S2 Sfax.

Au Nord-Est : Le bord de la mer méditerranée.

Au Sud-Est : Parcelle (1) R. 60.941 et parcelle (3) R. 60.941 Saïd Aouida et une piste.

Au Sud-Ouest : Une piste.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Zarzis, le Gouverneur de Medenine ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Médenine

21. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Youssef Jerjir, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Phidia dont l'immatriculation a été demandé par Madame **Jenina Samouda** épouse Anana en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 60.547 déposée le 2 mars 1974 et dont un extrait a été inséré au journal officiel du 12 avril 1974.

Les opérations ont été closes définitivement le 17 juin 1975. La propriété bornée consiste en un terrain renfermant des villas d'une contenance dénoncée de 3823 m2 celle résultant du présent bornage est de 3946 m2.

L'immeuble se trouve située à Sidi Mahrez à Djerba conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants :

Au Nord-Ouest : Une rue.

Au Nord-Est : Abdelhamid Bel Cadhi, Mohamed Aziz Jomni et docteur Doll.

Au Sud-Est : Une piste.

Au Sud-Ouest : Madame Andra Lievens: R 59.387 et R 59.746.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Djerba, le Gouverneur de Medenine ou le président du tribunal immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Kairouan

22. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Chaouchi Taoufik adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Mounia dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed El Helioui, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 60.679 déposée le 6 mai 1974 et dont un extrait a été inséré au journal officiel du 27 juin 1974.

Les opérations ont été closes définitivement le 11 novembre 1975 à 12 heures. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre à caractère agricole d'une contenance dénoncée de 12 ha. 50 a. environ celle résultant du présent bornage est de 11 ha. 03 a.

L'immeuble se trouve situé au Cheikhat de Merquellile au lieu dit Maiziz délégation de Kairouan plaine conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Est : Titre 235 211.

Au Nord-Ouest : Héritiers Gacem Saffar.

Au Sud-Est : Trik Bhirit El Oued et au delà Kemaïs El Bamri.

Au Sud-Est : Knani El Ajra.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Kairouan, le gouverneur de Kairouan ou le président du tribunal immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Bizerte

23. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Batti Abderahman adjoint technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : ardh Hamda Darghouth dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ali Darghouth et autres en qualité de co-propriétaire suivant réquisition N° 61.353 déposée le 14 janvier 1975. et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 14 février 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 7 novembre 1975.

La propriété bornée consiste en trois parcelles de terre de labour d'une contenance dénoncée de 32h. 50 environ mais qui est en rétalité de 33h. 02a.

L'immeuble se trouve situé à henchir Soudane cheikhat de Gabtena II délégation de Menzel Bourguiba gouvernorat de Bizerte conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Parcelle 1.

Au Nord : Chemin de Mateur et au delà T : 8918 et Héritiers Azouz El Fourati dont Mongil.

Au Nord-Est : Cimetière de Sidi Ameur Bou Tarfaia, Mohamed, Ali Darghouth, R. 61.354, un chemin et au delà Héritiers Allala Darghouth et Héritiers Azouz El Fourati.

Au Sud : Oued Ben Hassine et au delà T : 130426.

A l'Ouest : Un chemin et delà parcelle 3, et parcelle 2, et Mohamed Ben Hassine Thameur.

Parcelle 2.

Au Nord : Parcelle 2 de la R. 61.355.

Au Sud-Est : Un chemin et au delà parcelle 1.

A l'Ouest : Héritiers Azouz El Fourati dont Mongi.

Parcelle 3.

Au Nord : Chemin de Mateur et au delà T : 8918.

A l'Est : Un chemin et au delà parcelle 1.

A l'Ouest : Ali et Mohamed Darghouth, et parcelle 2 de la R. 61.355.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Menzel Bourguiba, le gouverneur de Bizerte ou le président du tribunal immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Bizerte

24. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Batti Abderrahman adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Ardhi Tijani Darghouth dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ali Darghouth en qualité de co-propriétaire, suivant réquisition N° 61.355 déposée le 14 janvier 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 14 février 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 6 novembre 1975. La propriété bornée consiste en 2 parcelles de terre de labours, d'une contenance dénoncée de 40 ha. environs mais qui est en réalité de 42h. 41a. 30c.

L'immeuble se trouve situé à Henchir Soudane Cheikhat de Gabtena II, délégation de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelle 1 :

Au Nord-Est : T. foncier N° 8918 H. Azouz El Fourati dont Monji.

Au Sud-Est : T. foncier N° 8918 et chemin de Mateur et au delà Allala Darghouth.

Au Sud-Ouest H. Azzouz El Fourati, dont Douja, Salah Ben Mohamed Ghaillem H. Azouz El Fourati Monji et H. Allala Darghouth dont Zakia épouse Mohamed Zine Labidine Belkhoja.

Au Nord-Ouest : H. Azouz El Fourati dont Monji et H. Mohamed Ben Hassen Thameur dont Saïda.

Parcelle 2 :

Au Nord : Ali et Mohamed Darghouth.

A l'Est : Ali Darghouth Ben Mohamed.

Au Sud : Ali et Mohamed Darghouth;

A l'Ouest : Héritiers Azzouz El Fourati dont Monji.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Menzel Bourguiba, le gouverneur de Bizerte, ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Béja

25. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Messaoui Belgacem, agent assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée «Raoudha», dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed Jouini en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 61.738 déposée le 7 mai 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne du 13 juin 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 21 novembre 1975. La propriété bornée consiste en deux parcelles de terre à caractère agricole d'une contenance dénoncée de 36h 37a 10ca, celle résultant du bornage est de 35h 16a 90ca.

L'immeuble se trouve situé à Midous, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelle 48 :

Nord-Ouest : Héritiers Adel Ben Belgacem Jouini; Sud et Sud-Ouest : Une piste et au-delà sur une partie le T. 309 S2 et sur l'autre partie la parcelle 49 de la dite réquisition;

A l'Est et Sud-Est : La M.C. 56;

Au Nord-Est : Héritiers Sadok Ben Hamouda Jouini;

Parcelle 49 :

Au Nord et au Nord-Est : Une piste et au-delà la parcelle 48 de la dite réquisition;

A l'Ouest et Sud-Ouest : T. 309 S2 Béja;

A l'Est et au Sud-Est : La M.C. 56.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Béja, le gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Kairouan

26. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Chaouachi Taoufik, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée «Nozha», dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Amor Ben Mohamed Ben Taleb Shoui, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 61897 déposée le 27 janvier 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne du 15-19 août 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 21 juin 1976. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation d'une contenance dénoncée de 550 m2 environ, celle résultant du présent bornage est de 578 m2.

L'immeuble se trouve situé à Kairouan-Ville au cheikhat d'El Kebila, quartier El Mansourah, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Est : Lot n° 156 - Mokhtar Ammar El Habli;

Au Nord-Ouest : Lot n° 151 (Inconnu);

Au Sud-Est : Rue projetée;
Au Sud-Ouest : Lot n° 154 (Inconnu).

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Kairouan, le gouverneur de Kairouan ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Médenine

27. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Youssef Jerjir, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée «Essaada», dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Chédly Ben Hamida Ben Ali Ben Sedrine en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 62019 déposée le 21 août 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne du 28 octobre 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 mai 1976. La propriété bornée consiste en un terrain renfermant une maison d'habitation en ruine d'une contenance dénoncée de 2400 m², celle résultant du présent bornage est de 1h 69a 62ca.

L'immeuble se trouve situé à Mahboubine, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelle 1 :

Au Nord : Titre 496 S2 Sfax;
A l'Est : Piste de Sedouikèche à Mahboubine;
A l'Ouest : Salem Ben Salah Djellouli;

Parcelle 2 :

Au Nord : Béchir El Hanouchi, Abbès Ben Hadj Salem Ben Hadj Ali, Béchir Ben M'Hamed Ben Hadj Ali, Othman Ben Hadj Gacem, Mohamed Zorghani.
A l'Est : Mohamed El Fraoua;
Au Sud : Ecole Primaire Mixte de Mahboubine;
A l'Ouest : Piste de Sedouikèche à Mahboubine.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Djerba, le gouverneur de Médenine ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Béja

28. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Messaoud Belgacem, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée «Mourad II», dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Hassen Ben Salah El Gharbi en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 62056 déposée le 6 septembre 1975 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne du 31 octobre 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 5 février 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre propre à la construction d'une contenance dénoncée de 200 m² environ, celle bornée est de 229 m².

L'immeuble se trouve situé à Béja Rue El Ayadhi El Béji, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Mohamed El Omrani;
A l'Est : Béchir Rahal;
Au Sud : Rue El Ayadhi El Béji et au-delà Mohamed Bou Amiet Chaabane El Mekni;
A l'Ouest : Belgacem El Ouerdani.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Béja, le gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Médenine

29. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Youssef Jerjir, adjoint technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Echarguia, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Othman Gzam, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 62.121 déposée le 8 octobre 1975, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 14 novembre 1975.

Les opérations ont été closes définitivement le 21 juillet 1976. La propriété bornée consiste en un terrain renfermant une villa d'une contenance dénoncée de 2500m² celle résultant du présent bornage est de 2405 m²

L'immeuble se trouve situé à Sidi Zaid à Djerba, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Héritiers Salem Benghazi.
A l'Est : Héritiers Salem Benghazi et Chaabane Boumessouer.
Au Sud : Béchir El Mazoul et Ben Lachheb Chahbani dont Halima.
A l'Ouest : Madame Mansour Tenouche.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Djerba, le Gouverneur de Médenine ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Gouvernorat de Kairouan

30. — Suivant procès verbal dressé par Monsieur Hamed Souid, ingénieur adjoint assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : REBH, dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ghabi B. Mohamed B. Ali El Abassi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition Numéro 62.422, déposée le 27 janvier 1976, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 24 février 1976.

Les opérations ont été closes définitivement le 28 juin 1976. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre comprenant une maison d'habitation et en outre, un puits et des arbres fruitiers, d'une contenance dénoncée de 66ha, 13a, celle résultant du présent bornage est de 65ha 86a 10c.

L'immeuble se trouve situé dans la banlieue de Hajeb El Ayoun, délégation de Hajeb El Ayoun, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord-Est : Salah Ben Mohamed Ben Messaoud El Abbassi, Ali Ben Mohamed El Abbassi, Abdelaziz et Arneur Ben Seghaier Ben Rabeh El Abbassi héritiers Seghaier Ben Rabeh El Abbassi.

Au Nord-Ouest : La piste de Majer vers Hajeb et

au delà : Seghaier Ben Rabh El Abbassi, Hadj Mohamed Ben Ali El Abbassi.

Au Sud-Ouest : Héritiers Hadj Mohamed Ben Ali El Abbassi, Héritiers Mohamed Ben Abed Ben M'hamed El Abbassi, Ahmed Ben Ali Ben Salah El Abbassi.

Au Sud-Est : La Route G.P.3 de Tunis à Tozeur

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le juge cantonal de Kairouan, le Gouverneur de Kairouan ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

AVIS DE CONVOCATION

*Société Tunisienne de Tourisme
Société Anonyme*

Au capital de 245.000 dinars

Siège social : Nouvel Abattoir

Route de Zaghuan - km 3

TUNIS

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Tourisme sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le samedi 18 février 1978 à 10 heures au Nouvel Abattoir km 3, route de Zaghuan - Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1977;
- Rapports général et spécial du Commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes 1977;
- Quitus aux Administrateurs;
- Questions diverses.

N° A-29.

VENTE SUR LICITATION

Etude de Maître

Mohamed Ben Chaabane

*Avocat près la cour de Cassation
à Tunis*

12 bis, Boulevard Bab Benat

TUNIS

Eu vertu d'un jugement civil n° 7186 rendu par le tribunal de première instance de Grombalia, le 25 avril 1977, jugement signifié le 18 mai 1977, par le canal de l'huissier notaire Monsieur Hédi Miladi, suivant son procès-verbal n° 7811 en date du 13 mai 1977.

Poursuivant la vente : Monsieur Jilani Ben Slimane Hemaied, pour son compte personnel et en sa qualité de tuteur de ses neveux enfants de son frère Mohamed, à savoir Moncef, Arabia, et les sœurs majeures Latifa et Habiba, filles de Mohamed Ben Slimane Hemaied, demeurant à Menzel Bou Zelfa, élisant domicile en l'étude de leur avocat sus-désigné.

Personnes à l'encontre desquelles la vente est poursuivie : Ce sont les frères Taieb, Ali et Mohamed, enfants de Slimane Hemaied, demeurant à Menzel Bou Zelfa.

Immeuble mis en vente : une maison ouvrant au Sud, sise rue Habib Jaziri, n° 7, à Menzel Bou Zelfa, comprenant un vestibule, une cuisine, deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces au premier étage, un puit. Elle est équipée d'eau et de courant électrique, en la jouissance des associés, les frères Ali et Mohamed à l'encontre desquels la vente est poursuivie par licitation, suivant le jugement sus désigné, en conséquence, le local est considéré vacant pour jugement.

Date et lieu de l'adjudication : le lundi 13 mars 1978, à partir de 8 heures 30, dans la salle des ventes immobilières au tribunal de première instance de Grombalia.

Mise à prix : quatre mille dinars auxquels il y a lieu d'ajouter les frais réglementaires fixés par le tribunal le jour de l'adjudication.

Remarque : la participation aux enchères n'est ouverte qu'aux seules personnes ayant une autorisation à cet effet délivrée par le Gouvernorat.

Pour de plus amples informations le cahier des charges peut être consulté au tribunal sus-indiqué, ou prendre contact avec l'Avocat sus-nommé poursuivant l'adjudication.

N° A-30.

AVIS DE CONVOCATION

Tunisie-Meubles S.A.

Siège social provisoire

18, Avenue Mohamed El Karoui

SOUSSE

R.C. 6322 SOUSSE

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie-Meubles sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le jeudi 23 février 1978 à 11 heures du matin au siège social provisoire à Sousse.

ORDRE DU JOUR

- Constatation de l'augmentation du capital;
- Questions diverses.

Pr. le Conseil d'Administration.

N° A-31.

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Ennouhouch Rama, sont convoqués à l'assemblée générale qui aura lieu le lundi 27 février 1978 à 10 heures, au siège de la Société, 64 bis, Rue Ibn Khaldoun - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports moral et financier exercice 1976 - 1977.

- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des rapports.
- Quitus aux Administrateurs.
- Questions diverses.

N° A-32.

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 1978 enregistré à Sousse A.C. le 19 janvier 1978 sous le N° 1012 volume 381 que Monsieur Hédi Ben Amor Bourguiba demeurant à Sousse recasement Sud N° 31 à vendu aux Ets Loghmari et Zaggar demeurant à Sousse place du 2 mars 1934 la totalité du fonds de commerce de vente du matériel agricole, industriel et pneumatique.

Les oppositions s'il y a lieu seront reçues dans les vingt jours du présent avis entre les mains de l'acheteur à l'adresse citée ci dessus.

Le présent avis a été publié au journal « La Presse » en date du 31 janvier 1978.

Le Gérant

Loghmari

N° C-24

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 1978 enregistré à Tunis le 17 janvier 1978 volume 825, série bis, case 715, la société de la république « VITANEUF » S.A.R.L. représentée par ses gérants MM. Amor et Mongi Ben Younés demeurant à son siège 69, avenue Barthou Tunis, propriétaire du fonds de commerce « Marsa Pressing » sis à la Marsa en face de la mosquée place Saf-Saf a vendu le dit fonds de commerce à Monsieur Salim Ben Mohamed Ben Chédly Ben Salem.

Toutes oppositions éventuelles doivent être faites entre les mains de Monsieur Salim Ben Salem au « Marsa Pressing » dans un délai de 20 jours (vingt jours) à compter de la publication du présent avis au journal officiel de la république tunisienne.

Cet avis a fait l'objet d'une annonce aux journaux quotidiens la Presse le 26 et 27 janvier 1978 et Essabah le 28 janvier 1978.

N° B-177

**DESIGNATION
D'UN NOUVEAU GERANT**
S.G.T. Plastic « M.E.I. Wah S.A.R.L. »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 16.500 dinars
Siège Social :
Rue N° 8 zone industrielle

Aéroport Tunis-Carthage
- La Charguia -

D'une décision collective ordinaire de associés, prise en date des 20 et 29 décembre 1977, enregistrée à Tunis A.C. le 17 janvier 1978, volume 825, série bis, case 700, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 23 janvier 1978, il appert que Monsieur Johannes Martinus Vanes, de nationalité Hollandaise, demeurant cité El Fath, 6, rue Béchir Al Ibrahimi - Tunis, a été désigné comme gérant de la société aux lieu et place de Monsieur Moncef Labidi, gérant démissionnaire, et ce, pour une durée d'une année renouvelable d'année en année, à défaut de préavis notifié par l'un des associés trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Monsieur Johannes Martinus Vanes a la signature sociale et pourra agir au nom de la société avec les pouvoirs tels que prévus par les statuts en se conformant aux dispositions de l'article 22 desdits statuts.

Pour Extrait

Le Gérant

N° B-178

**DEMISSION D'UN P.D.G.
ET SON REMPLACEMENT
PAR UN AUTRE
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL**
Société des Huiles Essentielles
Dérivés d'Afrique du Nord
« S.H.E.D.A.N. »

Société Anonyme au capital
de 60.000 dinars
Siège Social :
47, Rue de Marseille à Tunis

transféré : 1, Rue Kamel Attaturk
R.C. Tunis N° 1.325
TUNIS

D'une délibération du conseil d'administration, réuni le 9 décembre 1977, il appert que :

— Monsieur Charles Portelli s'est démis de ses fonctions de président directeur général.

— Monsieur Hédi Slim qui accepte, est désigné aux lieu et place du précédent, aux dites fonctions de président directeur général, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur et avec les mêmes pouvoirs que ceux conférés à son prédécesseur.

— Monsieur Charles Portelli qui accepte, est nommé directeur général adjoint et aura les mêmes pouvoirs que ceux délégués au président et en accord avec celui-ci.

— Le siège social de la société sus désignée sis précédemment 47, rue de Marseille à Tunis, est transféré 1, rue Kamel Attaturk à Tunis.

— L'article 4 des statuts relatif au siège social est modifié en conséquence.

Deux procès-verbaux de la délibération sus visée enregistrés à Tunis A.C. le 14 janvier 1978, volume 825, série 1, case 782, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 23 janvier 1978.

Pour Extrait

Le Conseil d'Administration

N° B-179

DISSOLUTION D'UNE S.A.R.L.
Société Rimex
6, Rue Corot, Tunis
Au capital de : 1.000 dinars

Suivant procès-verbal du 31 décembre 1977 enregistré à Tunis le 21 janvier 1978, volume 825, série bis, case 741, visa 1560 et dont deux exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis (chambre commerciale) en date du 28 janvier 1978, les actionnaires de la société réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé, vu l'absence d'activité de la société, sa dissolution anticipée et sa liquidation à partir du 31 décembre 1977.

N° B-180

RECTIFICATION
A L'AVIS N° B 27 J.O.R.T. N° 2
Société des Travaux du Cap Bon
S O T R A C A P
S.A.R.L. Au capital de : 13.500 dinars
Siège Social :
23, Rue Mohamed Manachou
Montfleury

Que le siège social de la société des travaux du Cap Bon « SOTRACAP » est à Montfleury, 23, rue Mohamed Manachou appt n° 10 au lieu de 30 rue Mohamed Manachou.

N° B-181

**AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL
ET DE L'INDEMNITE DE GERANCE**

*Société Ennouhoudh de Batiment
S.A.R.L. Au capital de 7000 dinars
Siège Social :
Cité Sfaia, route de Tunis à Sousse*

Suivant procès-verbal des associés en date du 12 janvier 1978, enregistré à Sousse A.C.I. le 14 janvier 1978, volume 381, sous le numéro, 990 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 19 janvier 1978, sous le numéro 10, la collectivité des associés ont décidé ce qui suit :

1) Augmentation de capital social :

Les associés décident à l'unanimité d'augmenter le capital social de la société de trois milles dinars (3.000.000) dinars par la création de trois cent parts de 10 dinars chacune entièrement libérées, et de le porter à 10.000.000 dinars (dix mille dinars).

2) Augmentation de l'Indemnité de Gérance :

Les associés ont pris la parole pour remercier Monsieur Abdelaziz Chouikh de sa bonne gérance au profit de la société et de son dévouement professionnel irréprochable et décident à l'unanimité de lui augmenter l'indemnité de gérance, de représentation et de déplacement afin de l'encourager davantage pour bien mener sa mission.

A la suite de ces augmentations les articles VI et 14 des statuts sont modifiés en conséquence.

Pour la Société
Le Gérant
A. Chouikh
N° B-182

CESSION DE PARTS SOCIALES

*Le Progrès Commercial
S. A. R. L.
Au capital de 6.000 dinars
Siège social
13, Rue Kennedy - Cité Carnoy
TUNIS*

Suivant actes sous seings privés en date à Tunis des 5 et 7 septembre et 18 novembre 1977, enregistrés dite ville A. C. le 16 décembre 1977, visa 1850, volume 169, case 22, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance

de Tunis, Monsieur Abdeljabbar Ben Abdelkader et Mesdames Samira Koraihi et Zohra Ben Abdelkader, ont cédé la totalité de leurs parts sociales dans la S. A. R. L. « Le Progrès Commercial » à Messieurs Rachid Ben Yahmed, Anis Ben Yehmed, Béchir Tnazefti et Anissa Ben Yahmed.

Monsieur Rachid Ben Yahmed a été désigné gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

Les articles 5 alinéa 2 et 8 alinéa 1 ont été modifiés en conséquence.

Pour extrait

N° B-183.

A V I S

Conformément aux dispositions de l'article 13 modifié des statuts de la Société en nom collectif KOSKAS, BRAMI et SORIA « Minoterie de la Soukra », et celle de l'article 40 du code de commerce, les héritiers de Gaston Koskas, à savoir sa veuve Anita Valenzi, ses enfants Victor, Danièle et Sophie, continuent la Société dans la proportion des parts sociales qui reviennent à leur auteur, mais en leur qualité d'associés commanditaires.

Par ailleurs, en raison de l'impossibilité pour eux d'être représentés par Monsieur René Koskas, les héritiers de Gaston Koskas seront représentés dans la Société sus-dite, par l'un d'eux, Madame Anita Valenzi veuve Gaston Koskas.

Deux copies du présent avis ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis.

N° B-184.

**PROCES - VERBAUX
DE SOCIETE ANONYME**

*Comptoir Général
du Bassin Méditerranéen
Société Anonyme
Au capital de 1.350 dinars
Siège social
24 bis, Rue Pierre de Coubertin
TUNIS*

En application des décisions, objets des procès - verbaux des assemblées et conseil d'Administration ci-après :

— Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 1977, enregistré à Tunis, A. C. le 23 janvier 1978, sous volume 825, série ter, case 517;

— Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1977, enregistré à Tunis A. C. le 23 janvier 1978 sous volume 825, série ter, case 569;

— Réunion du Conseil d'Administration du 20 décembre 1977, enregistré à Tunis, A. C. le 23 janvier 1978 sous volume 825, série ter, case 568;

Le Comptoir Général du Bassin Méditerranéen a nommé Administrateur Monsieur Decorvet Marcel pour 6 années consécutives et renouvelé le mandat de deux autres Administrateurs également pour 6 ans. La Société a décidé la poursuite des activités sociales nonobstant la perte de son capital.

Son Conseil d'Administration a coopté Monsieur Decorvet comme Président Directeur Général des signatures des résolutions prises au cours des 2 assemblées générales. - Les procès - verbaux des 3 réunions sus visées ont été déposés le 30 janvier 1978 au greffe du tribunal de commerce de Tunis.

Pour extrait :

Le Président Directeur Général.

N° B-185.

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

*COMAQ « OUAKAA
Capital social : 4.000 dinars
Siège social
23, Rue d'Angleterre - Tunis*

Par acte sous seing privé, en date du 23 janvier 1978 enregistré à Tunis le même jour, volume 825, ter case 581, dont deux copies déposées le 1er février 1978 au greffe du tribunal de première instance de Tunis, il a été constitué entre les associés figurant aux statuts, une Société à Responsabilité Limitée :

Dénomination : COMAQ «OUAKAA»
Comptoir des Matériaux de qualité : « OUAKAA ».

Siège social : Tunis, 23, Rue d'Angleterre.

Gérance : Monsieur Hadj El Hédi Ouakaa a été nommé gérant pour une durée d'une année renouvelable par décision collective des associés.

Objet Commercialisation de tous matériaux de construction et dérivés, articles sanitaires etc...

N° B-186.

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

« Les Carrières Sidi Boukharouba »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de : 46.000 dinars
Siège social
52, Avenue Farhat Hached -
TUNIS

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 décembre 1977, enregistré à Tunis A. C. le 27 janvier 1978, volume 769, série IV, case 951, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 28 janvier 1973 une Société à Responsabilité Limitée a été constituée sous la dénomination « Les Carrières Sidi Boukharouba - S.A.R.L. » ayant pour objet : l'exploitation d'une carrière de sable implantée à Khélidia, comme de tous autres gisements et carrières, acquis, pris à bail ou qui lui sont apportés;

— l'obtention de toute concession et de tous permis d'exploitation et droits y relatifs à l'effet de ci-dessus;

— l'acquisition, la location et la construction de tous bâtiments, usines, chantiers, chemin, routes, voies ferrées, etc... nécessaires à l'exploitation;

— la production, la transformation, le transport et la distribution de tous produits de carrières.

Siège social : 52, Avenue Farhat Hached - Tunis.

Durée : Trente années avec effet à compter du 28 décembre 1977, renouvelable par périodes quinquennales.

APPORTS : A) EN NATURE

Par Monsieur Béchir Ben Mohamed Hmidl, d'une propriété consistant en une carrière de sable, sise à Khélidia, en bordure du chemin du Fahs à Morrag, lui appartenant en toute propriété, objet du titre foncier n° 83.243 « Consorts d'Aietti », d'une superficie de 25 ha. 41 ca. 00 ares, le dit apport d'une valeur nette de vingt trois mille dinars (23.000 dinars) compte tenu d'une dette hypothécaire inscrite, d'un montant de 15.000 dinars grevant cette propriété, et prise en charge par la Société bénéficiaire de l'apport.

B) EN NUMÉRAIRE : vingt trois mille dinars (23.000 dinars).

Capital social : Quarante six mille dinars (46.000 dinars), divisé en quatre cent soixante parts sociales (460) de cent dinars (100 dinars) chacune, dont 230 parts en nature numérotées de 1 à 230 attribuées à l'apporteur en nature et 230 parts de numéraire,

numérotées de 231 à 460 attribuées à l'associé apporteur de numéraire.

Gérance : M. Mohamed Dhouib tunisien, demeurant à El Menzah V, 17, Rue Torek Ibn Ziad, est désigné comme gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus et ce, pour la durée de la Société.

Réserves : Un fonds de réserve pourra être constitué après tous fonds créés conformément aux dispositions légales dont la réserve légale de 5%.

Pour extrait :

Le Gérant
Mohamed Dhouib.

N° B-187.

CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Par acte sous seing privé enregistré à Tunis, le 24 janvier 1978, volume 825, série bis, case 755, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31 janvier 1978 sous le numéro 113/113, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée :

Dénomination : Etablissements Ben Romdhane et Cie.

Objet : Commercialisation des produits de quincaillerie, électricité et bâtiments.

Siège social : 42, Avenue Hédi Chaker à Tunis.

Succursale : Choutrana I - Soukra - Tunis.

Capital : 10.000 dinars.

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Mohamed Bourehla est nommé gérant pour une durée illimitée avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-188.

NOMINATION DE GERANT

Les Fonderies du Nord
km 14 - Béjaoua

Par décision à l'unanimité en date du 24 janvier 1978 enregistrée le même jour à Tunis A. C. volume 825, série bis, case 764, tous les actionnaires de la Fonderie du Nord ont nommé gérant avec tous les pouvoirs de leur Société Monsieur Kamel Ben Jaber.

N° B-189.

AVIS DE GERANCE LIBRE

Suivant acte sous seing privé enregistré à Tunis le 21 décembre 1977, volume 21, série 5, case 325, Madame veuve Manardo a donné en gérance libre à Monsieur Tony Manardo et Monsieur Pierre Manardo, demeurant à Tunis, 67, Rue Oum Khaloum son fonds de commerce de pâtes alimentaires et couscous rapide, sis à Dubosville Autoroute - G.P. N° 1.

Cette gérance est consentie pour une durée de 2 ans, allant du 1er octobre 1977 à fin septembre 1979.

Les fournisseurs sont avisés que Madame veuve Manardo ne saurait être tenue des dettes qui pourraient être contractées durant cette période.

N° B-190.

CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« Mokchaha et Cie »

Suivant acte sous seing privé enregistré à Ras Djebel, le 16 janvier 1978, folio 39, case 3 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Bizerte, le 26 janvier 1978, suivant récépissé n° 5 / 1 1978, une société à responsabilité limitée a été constituée entre les personnes y mentionnées, ayant pour :

Objet : La fabrication des briques de tous calibres, selon la capacité financière de l'entreprise.

Dénomination : Mokchaha et Cie S.A.R.L.

Capital : 10.500 dinars.

Durée : 30 années.

Siège Social : A Ras Djebel sur route de Metline à 500 m.

Gérance : Elle a été confiée statutairement à Messieurs Tahar Mokchaha et à Amor Mokchaha, lesquels sont responsables de son administration autant à l'égard d'elle qu'à l'égard des tiers.

Pour Extrait
Les Gérants

N° B-191

CESSION DE PARTS SOCIALES

Société Jawhara de Bâtiment
S. A. R. L.
Avenue Habib Bourguiba
SOUSSE

Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 1977 enregistré à Sousse A. C. le 24 octobre 1977, volume 380, n° 1073, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Sousse le 9 janvier 1978 a été décidé ce qui suit :

— Monsieur Mohamed Ben Abderazak Slama cède la totalité de ses 100 parts aux deux autres associés, soit :

— Monsieur Mohamed Ridha Abdel-Ali : 50 parts.

— Madame Essia Abdel-Ali : 50 parts.

— Monsieur Mohamed Ridha Abdel-Ali est désigné comme seul gérant de la Société.

N° D-25.

NOMINATION

D'UN NOUVEAU GERANT

Société d'Installation Electrique
et Vente d'Articles Ménagers
« S.I.E.V.A.M. »

S. A. R. L.

Au capital de 14.000 dinars

Siège social

9, Rue Léopold Senghor - Sfax

Suivant procès - verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 décembre 1977, enregistré à Sfax, A. C. le 4 janvier 1978, folio 76, n° 321, Monsieur Rachid M'ziou est nommé nouveau Gérant de la Société « S.I.E.V.A.M. » en remplacement de Monsieur Mongi Maalej démissionnaire.

L'article IX des statuts de la Société est modifiée en conséquence.

Deux exemplaires du dit procès - verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 24 janvier 1978 n° 4198.

Pour extrait.

N° D-26.

CONSTITUTION

D'UNE SOCIETE ANONYME

Société Tunisienne d'Aviculture
(S.T.A.)

Au capital de : 1.522.720 dinars

Siège Social :

67, Rue Oum Kalthoum - Tunis -

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis le 6 avril 1977 enregistré à Tunis A.C. le 10 décembre 1977 volume 825, série ter, case 44, il a été constitué une société anonyme dont les caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination : Société Tunisienne d'aviculture, par abréviation S.T.A.

Capital social : 1.522.720 D. divisé en 152.272 actions nominatives de 10 dinars chacune dont :

— 139.772 actions en nature.

— 12.500 actions en numéraire.

Objet :

1) La production avicole et la promotion de l'aviculture.

2) L'approvisionnement en produits avicoles des organismes étatiques des collectivités publiques et éventuellement du marché local.

3) La régularisation des prix des produits avicoles.

4) L'assistance technique aux aviculteurs.

5) Et d'une façon générale, l'exécution de toute mission qui lui sera confié par le gouvernement dans le cadre de ses attributions et tendant au développement, à l'amélioration et à la modernisation de l'aviculture.

Siège social : 67, Rue Oum Kalthoum - Tunis.

Durée : 99 Ans.

Première assemblée constitutive :

Suivant délibération de la première assemblée constitutive en date du 5 janvier 1978 enregistrée à Tunis A.C. le 30 janvier 1978 volume 31, série 5, case 930.

Messieurs :

Habib Najjar.

Mohamed Guiza.

Abdelmajid Slama.

Ont été désignés en qualité de commissaires aux apports en vue de l'évaluation de l'apport en nature.

Deuxième assemblée constitutive :

Suivant délibération de la deuxième assemblée générale constitutive en date du 17 janvier 1978 enregistrée à Tunis A.C. le 30 janvier 1978 volume 31, série 5, case 931, les décisions suivantes ont été prises :

1) Approbation du rapport des commissaires aux apports.

2) Désignation comme suit des membres du conseil d'administration :

— Mohamed Gharjeni.

— Banque Nationale de Tunisie.

— Office de l'Elevage et des Pâturages.

— O.M.V.V.M. et P.P.I. 2 sièges.

— Office du Commerce

— Office des Terres Domaniales.

— Office des Céréales 2 sièges.

— Société Tunisienne de l'Industrie Laitière.

3) Par même acte Monsieur Mohamed Habib Landolsi est nommé commissaire aux comptes lequel a accepté ses fonctions.

Premier Conseil d'Administration :

Suivant procès-verbal de la première séance du conseil d'administration en date du 17 janvier 1978 enregistré à Tunis A.C. le 30 janvier 1978 volume 31, série 5, case 932, Monsieur Mohamed Gharjeni est désigné président directeur général avec les pouvoirs définis dans l'acte.

Dépôt :

Dépôt au greffe du tribunal de première instance de Tunis (chambre commerciale) en date du 2 février 1978 sous le N° 122/5.

— 2 Exemplaires des statuts.

— 2 Exemplaires de la déclaration de souscription et de versement.

2 Exemplaires de la liste des souscripteurs et état des versements.

— 2 Exemplaires du procès-verbal de la première assemblée constitutive en date du 5 janvier 1978.

— 2 Exemplaires du procès-verbal de la deuxième assemblée constitutive en date du 17 janvier 1978.

— 2 Exemplaires du procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 17 janvier 1978.

N° D-27

Adjudications et appels d'offres

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Ministère de l'Intérieur
Gouvernorat de Gabès

Le Gouverneur président du groupement d'intérêt hydraulique de Gabès, se propose de lancer une adjudication sur appel d'offres pour les travaux de :

1°) Réaménagement des réseaux d'irrigation et de drainage du périmètre de Djemna, délégation de Kébili.

2°) Aménagement du réseau d'irrigation du périmètre de henchir El-Aradh N° 3, délégation de Matmata.

3°) Aménagement des réseaux d'irrigation et de drainage du périmètre de drainage du périmètre de Sabria, délégation de Douz.

Les entrepreneurs peuvent consulter les dossiers techniques et retirer les pièces de l'appel d'offres au siège du commissariat régional au développement agricole de Gabès (Arrondissement du génie rural).

Les offres devront parvenir sous plis recommandés au siège du gouvernorat de Gabès au plus tard le 11 février 1978, avant 10 heures du matin, portant la mention « à ne pas ouvrir adjudication de henchir El-Arabé, ou Djemna ou de Sabria ».

L'ouverture des plis aura lieu : le 11 février à 10 heures du matin au siège du gouvernorat de Gabès.

Le pli doit obligatoirement et sous peine de nullité contenir :

1°) — La soumission établie sur l'imprimé délivré par l'administration, signé et timbrée.

2°) — Le bordereau des prix.

3°) — Le détail estimatif.

4°) Le cahier des charges.

5°) Un cautionnement provisoire représentant le 1/60ème du montant

6°) — Une attestation de la C.N.S.S. valable le jour de l'ouverture des plis.

7°) — Un certificat de non faillite.

8°) — Une attestation justifiant que le soumissionnaire est en règle à l'égard de la direction des impôts.

Le Gouverneur de Gabès
Président du G.I.H.

GABES

N° E-49

APPEL D'OFFRES N° 826

Ministère de la Défense Nationale

Le Ministère de la Défense Nationale envisage de passer des marchés pour la fourniture de :

— 5 tonnes de chicorée.

Pour retirer le dossier de l'appel d'offres, les fournisseurs intéressés pourront s'adresser au Service des Subsistances - Le Bardo.

La consultation s'effectuera tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, les vendredi et samedi de 8 heures à 13 heures.

Les soumissions doivent parvenir en 3 exemplaires à l'adresse suivante :

Ministère de la Défense Nationale

Service Central des Marchés

Boulevard Bab Ménara - Tunis

Avant le 17 février 1978, sous plis recommandés portant la mention « Ne pas ouvrir - appel d'offres n° 826 ».

N° E-61.

APPEL D'OFFRES N° 825

Ministère de la Défense Nationale

Le Ministère de la Défense Nationale envisage de passer des marchés pour la fourniture de :

— 6.000 Boîtes de confiserie Halwa Chamia Bts 5 kgs 800.

— 100.000 boîtes de confiserie Halwa Chamia Bts 1/10.

Pour retirer le dossier de l'appel d'offres, les fournisseurs intéressés pourront s'adresser au Service des Subsistances Militaire - Le Bardo.

La consultation s'effectuera tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, les vendredi et samedi de 8 heures à 13 heures.

Les soumissions doivent parvenir en 3 exemplaires à l'adresse suivante :

Ministère de la Défense Nationale

Service Central des Marchés

Boulevard Bab Ménara - Tunis

Avant le 17 février 1978, sous plis recommandés portant la mention « ne pas ouvrir - appel d'offres n° 825 ».

N° E-62.

APPEL D'OFFRES N° 824

Ministère de la Défense Nationale

Le Ministère de la Défense Nationale envisage de passer des marchés pour la fourniture de :

BISCUITS :

— 4.000 kgs de gaufrettes.

— 4.000 kgs de petit beurre en vrac.

— 4.000 kgs de petit beurre boîtes de 2 kgs.

Pour retirer le dossier de l'appel d'offres, les fournisseurs intéressés pourront s'adresser au Service des Subsistances Militaires - Le Bardo.

La consultation s'effectuera tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, les vendredi et samedi de 8 heures à 13 heures.

Les soumissions doivent parvenir en 3 exemplaires à l'adresse suivante :

Ministère de la Défense Nationale

Service Central des Marchés

Boulevard Bab Ménara - Tunis

Avant le 17 février 1978, sous plis recommandés portant la mention « ne pas ouvrir - appel d'offres n° 824 ».

N° E-63.

AVIS DE REPORT

D'APPEL D'OFFRES

Ministère de l'Équipement
Direction de la Construction
Service des Bâtiments Civils

L'appel d'offres pour les travaux de : Construction de la bibliothèque régionale pilote - Sousse - Lot : Électricité prévu dont l'ouverture des plis fixée au 7 février 1978 est reportée au 21 février 1978 à 9 heures 30 dans les bureaux de l'ingénieur général, directeur de la construction.

Le montant des travaux est évalué à : 30.000.000 dinars.

Les entrepreneurs agréés de la catégorie B. 5, plafond minimum 50.000.000 dinars et désirant participer doivent présenter leur demande au service des bâtiments civils (direction de la construction, où ils pourront également prendre connaissance du dossier d'appel d'offres.

La date limite de remise des offres est fixée au 20 février 1978 avant 12 heures.

N° E-74

AVIS DE REPORT D'APPEL D'OFFRES

*Ministère de l'Équipement
Direction de la Construction
Service des Bâtiments Civils*

L'appel d'offres pour les travaux de construction de l'imprimerie des P.T.T. à l'Ariana - lot : chauffage - climatisation - plomberie sanitaire et ventilation prévu dont l'ouverture des plis fixée au 7 février 1978 est reportée au 21 février 1978 à 9 heures 30 dans les bureaux de l'Ingénieur Général, Directeur de la Construction.

Le montant des travaux est évalué à (82.350 dinars) quatre vingt deux mille trois cent cinquante dinars.

Les entrepreneurs agréés, plafond minimum 100.000 dinars et désirant participer doivent présenter leur de-

mande au Service des Bâtiments Civils (Direction de la Construction, où ils pourront également prendre connaissance du dossier d'appel d'offres.

La date limite de remise des offres est fixée au 20 février 1978 avant 12 heures.

N° E-75.

AVIS DE REPORT D'APPEL D'OFFRES

*Ministère de l'Équipement
Direction de la Construction
Service des Bâtiments Civils*

L'appel d'offres pour les travaux de construction de l'imprimerie des P.T.T. lot : électricité, prévu, dont l'ouverture des plis fixée au 7 février 1978 est reportée au 21 février 1978 à 9 heures 30, dans les bureaux de l'Ingénieur Général, Directeur de la Construction.

Le montant des travaux est évalué à : (58.000 dinars) cinquante huit mille dinars.

Les entrepreneurs agréés de la catégorie B. 5, plafond minimum 50.000 dinars, et désirant participer doivent présenter leur demande au Service des Bâtiments Civils (Direction de la Construction), où ils pourront également prendre connaissance du dossier d'appel d'offres.

La date limite de remise des offres est fixée au 20 février 1978 avant 12 heures.

N° E-76.

APPEL D'OFFRES N° 828

Ministère de la Défense Nationale

Le Ministère de la Défense Nationale envisage de passer des marchés pour l'acquisition de :

- 18.000 boîtes d'olives vertes 5/1.
- 15.000 boîtes de variantes 5/1.

Pour retirer le dossier de l'appel d'offres, les fournisseurs intéressés pourront s'adresser au Service des Substances Militaires - Le Bardo - Tunis.

La consultation s'effectuera tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures les vendredi et samedi de 8 heures à 13 heures.

Les soumissions doivent parvenir en 3 exemplaires à l'adresse suivantes :

*Ministère de la Défense Nationale
Service Central des Marchés
Boulevard Bab Ménara - Tunis*

Avant le 23 février 1978, sous plis recommandés portant la mention « ne pas ouvrir appel d'offres N° 828 ».

N° E-77.

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.I.

EN VENTE

PRIX		PRIX	
Accord C.E.E.	1 D, 000	Convention Collective Nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique	0 D, 425
Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Tunisienne et documents annexés	0 D, 300	Convention Collective Nationale du commerce des matériaux de construction du bois et de produits sidérurgiques	0 D, 250
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ..	0 D, 250	Convention Collective Nationale de l'Industrie Laitière	0 D, 235
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 300	Convention Collective Nationale de savonnerie, raffinerie et d'extraction d'huile de grignons	0 D, 210
Bulletin Officiel de la Direction des Impôts (trimestriel)	0 D, 300	Convention Collective Nationale de la Confiserie, Biscuiterie, Chocolaterie et Pâtisserie	0 D, 250
Code des Obligations et des contrats	1 D, 000	Convention Collective Nationale des industries des conserves et semi-conserves alimentaires	0 D, 220
Code du statut personnel	0 D, 750	Convention Collective Nationale de la chaussure et des articles chaussants	0 D, 420
Code de commerce	1 D, 000	Convention collective des employés des pharmacies d'officines	0 D, 350
Code de Procédure Pénale	0 D, 750	Convention Collective des salines	0 D, 350
Code des Droits Réels	0 D, 700	Convention de commerce de gros, demi-gros et détail	0 D, 320
Législation du Travail et de la Police Maritime	0 D, 750	Convention Collective Nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées	0 D, 280
Législation du travail de la Sécurité Sociale	2 D, 000	Convention Collective Nationale de la Presse	0 D, 400
Rapport entre bailleurs et locataires	0 D, 250	Convention Collective Nationale de la Minoterie	0 D, 300
Convention des Boulangeries	0 D, 250	Convention Collective Nationale de l'Industrie de transformation du plastique	0 D, 285
Convention Collective Nationale du secteur assurance	0 D, 250	Convention Collective Nationale des Teintureries et blanchisseries	0 D, 250
Convention Collective Nationale de la fabrication de peinture	0 D, 250	Constitution de la République Tunisienne	0 D, 150
Convention Collective Nationale concernant le secteur des explosifs	0 D, 285	Recueil des circulaires (1962 à 1970)	1 D, 000
Convention Collective Nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales	0 D, 210	Recueil des circulaires de 1974	1 D, 500
Convention Collective Nationale des pâtes alimentaires et du couscous	0 D, 210	Recueil des textes législatifs et réglementaires régissant les communes	0 D, 900
Convention Collective Nationale de la torréfaction	0 D, 210	Tarif des droits de douane à l'importation	5 D, 000
Convention Collective Nationale des cuirs et peaux	0 D, 250		
Convention Collective Nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides	0 D, 320		
Convention Collective Nationale des fabricants de produits de toilettes et de parfumeries	0 D, 320		

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)

A votre disposition à l'IORT :

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

Série Spéciale

LE NUMÉRO 9

TABLEAUX D'AVANCEMENT

des Personnels de l'État,
des Collectivités Publiques Locales
et des Établissements Publics
à Caractère Administratif

En vente à l'IORT à Radès, Km 2
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appel d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l'I. O. R. T. :

Radès, km 2

Téléphones : 295-014
295-124

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243-873

Edition originale : 150 Millimes
Edition française : 200 Millimes
Les annonces (la ligne) : 265 Millimes
Comptes financiers (la page) : 50 Dinars

A B O N N E M E N T A N N U E L *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ..	10	12	16
Autres Pays	13,500	16	20

* Pour l'Etranger frais d'envoi en-sus.

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

*Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne*

C. C. P. N° 610 - 15 à Tunis
S. T. B. Tunis 57 60 88
S. T. B. Mégrine 450 225 206
B. N. T. Tunis 006 046
U.I.B. Agence A 35 70 100